2026 제37회 공인중개사 시험 대비 · 합격 요약노트

부동산공시법

양진영 강사 강의자료 기반 · 총 11단원

차례

제1장 지적제도 총칙과 토지의 등록(지번·지목·경계·면적)

제2장 지적공부와 부동산종합공부

제3장 토지의 이동과 지적정리

제4장 지적측량과 지적위원회

제5장 부동산등기제도 총론(등기사항·효력·등기소·등기부)

제6장 등기절차 총론 I(신청주의·당사자·공동신청과 단독신청·대위·대리)

제7장 등기절차 총론 II(신청정보·첨부정보·등기필정보·각하·등기완료 후 절차·이의신청)

제8장 소유권보존등기와 소유권이전등기

제9장 용익물권에 관한 등기와 담보물권에 관한 등기

제10장 변경·경정·말소·가등기·부기등기·가처분·촉탁등기

최종점검 — 부동산공시법 시험 직전 총정리

제1장 지적제도 총칙과 토지의 등록(지번·지목·경계·면적)

부동산공시법은 2차 2교시에 세법과 한 과목으로 출제된다(공시법 24문항 = 지적법 12 + 등기법 12, 세법 16). 지적법 12문항은 범위가 좁고 암기형이라 **10문항 이상**을 목표로 한다. 이 장(지번·지목·경계·면적)에서 매년 3~4문항이 나온다.

지적과 등기의 관계 ★★

구분	지적공부(대장)	등기기록(등기부)
담당	지적소관청(선 등록)	등기소(후 등기)
공시 내용	토지의 표시(소재·지번·지목·면적·경계·좌표) + 소유자	표제부(소재·지번·지목·면적) + 갑구·을구(권리)
우선순위	**토지의 표시**는 대장이 우선	**권리(소유자)**는 등기부가 우선
일치시키는 방법	토지표시가 바뀌면 소관청이 등기소에 **변경등기 촉탁**	소유권 등기를 하면 등기관이 소관청에 **소유권변경사실 통지**

함정 주의
"지적공부와 등기기록의 토지표시가 불일치하면 등기기록을 기초로 지적공부를 변경한다" → 틀림. 토지표시는 지적공부가 기준이고, 소유자 표시가 불일치할 때만 등기기록을 기초로 지적공부를 정리한다.

지적의 의의와 기본이념 ★

- 지적: 대한민국의 모든 토지에 대하여 토지의 표시와 소유자를 기록·공시하는 제도로 **국가사무**이다. 최대만조위 이상 드러난 토지만 등록하므로 **갯벌은 등록대상이 아니다**.

이념	내용
지적국정주의	토지표시의 주요 내용은 국가가 결정한다.
지적형식주의(등록주의)	지적공부에 등록되어야 법적 효력이 인정된다.
지적공개주의	토지표시는 누구에게나 공개되어야 한다.
실질적 심사주의	실질적으로 심사하여 등록한다(측량을 하면 측량검사, 측량을 하지 않으면 토지이동조사).
직권등록주의	전 국토를 강제적으로 등록한다.

용어의 정의

용어	정의
지적소관청	지적공부를 관리하는 특별자치시장, 시장(행정시 시장 포함, **자치구가 아닌 구를 두는 시의 시장은 제외**)·군수·구청장(**자치구가 아닌 구의 구청장 포함**)
지번부여지역	지번을 부여하는 단위지역으로서 **동·리** 또는 이에 준하는 지역
토지의 이동	토지의 표시를 새로 정하거나 변경 또는 말소하는 것
지적확정측량	도시개발사업 등이 끝나 토지의 표시를 새로 정하기 위한 측량
지적현황측량	지상건축물 등의 현황을 도면에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데 필요한 측량
지적재조사측량	지적재조사사업에 따라 토지의 표시를 새로 정하기 위한 측량
연속지적도	지적측량을 하지 않고 전산화된 지적도·임야도 파일의 도면상 경계점을 연결하여 작성한 도면으로 **측량에 활용할 수 없는 도면**

연속지적도: 국토교통부장관이 관리·정비 정책을 수립·시행하고 정보관리체계를 구축·운영할 수 있다. 지적소관청은 도면의 이동·오류 정비 사항을 연속지적도에 반영하여야 한다. 장관은 관리·정비 업무를 법인·단체·기관에 위탁할 수 있으나 **"정책 수립" 업무는 위탁 대상이 아니다**(모의 2회 20번).

토지의 조사·등록(법 제64조) ★★

행위	주체	내용
등록	**국토교통부장관**	모든 토지를 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록
결정	**지적소관청**	지번·지목·면적·경계·좌표는 토지의 이동이 있을 때 토지소유자의 신청을 받아 결정. 신청이 없으면 직권으로 조사·측량하여 결정할 수 있다.

두문자·암기법

등록 = **국/장**(국토교통부장관), 결정 = **소관청**. 결정 대상에는 "소재"가 빠진다(지번·지목·면적·경계·좌표).

- 직권 조사·등록 절차: **토지이동현황 조사계획** 수립(**시·군·구별**로 수립, 부득이하면 **읍·면·동별**) → 토지이동현황 조사 → 토지이동 조사부 작성 → 토지이동정리 결의서 작성 → 지적공부 정리.

1필지의 성립요건(모두 같아야 1필지)

- 연속: 토지가 연접되어 있을 것
- 동일: 지번부여지역, 지목(용도), 소유자, 축척(같은 축척의 도면에 등록), 등기 여부(모두 등기 또는 모두 미등기)가 같을 것

지번 ★★★

지번의 구성·표기

- 부여: **지적소관청**이 지번부여지역(동·리)별로 **북서에서 남동**으로 차례대로 부여한다. (지번 "부여"에는 승인이 필요 없다. 승인은 지번 "변경"에만 필요)
- 표기: 아라비아숫자. 임야대장·임야도에 등록하는 토지는 숫자 **앞에 "산"**을 붙인다. 지목이 임야라고 해서 "산"을 붙이는 것이 아니다.
- 구성: 본번과 부번. "-"로 연결하고 "**의**"라고 읽는다. 부번만으로 된 지번은 없다.

토지이동별 지번 부여방법

구분	원칙	예외
신규등록· 등록전환	인접토지의 **본번에 부번**을 붙인다(인접지/본부)	① **여**러 필지 ② 최종 지번 토지에 **인**접 ③ **멀리** 떨어져 부번 부여가 불합리 → 최종 본번의 **다음 순번부터 본번**으로 부여할 수 있다(여/인/멀리 → 최종/본본)
분할	1필지는 분할 전 지번, 나머지는 본번의 **최종 부번 다음 순번의 부번**(최종/부부)	주거·사무실 등 건축물이 있는 필지에는 분할 전 지번을 **우선하여 부여하여야 한다**(신청 불문, 당연 부여)
합병	합병 대상 지번 중 선순위. 본번으로 된 지번이 있으면 **본번 중 선순위**	건축물이 위치한 지번을 **토지소유자가 신청**하면 그 지번을 부여하여야 한다
지적확정측량 실시지역	종전 지번 중 **본번**으로 부여. 단 ① 지역 밖의 본번과 같은 본번의 지번 ② 지역 경계에 걸쳐 있는 지번은 제외	종전 지번 수가 부족하면 ① 블록 단위로 하나의 본번 + 필지별 부번(단지식) 또는 ② 최종 본번 다음 순번부터 **본번**으로 부여

두문자·암기법

분할·합병의 건축물 예외 = **분당/합신**(분할은 당연 부여, 합병은 신청이 있을 때). 확정측량 방법 준용 = **지/행/축/도**: **지**번변경, **행**정구역 개편으로 새로 부여, **축**척변경 시행지역, **도**시개발사업 등 준공 전 지번부여(사업계획도에 따름).

계산 공식·예제

예제 1 100번지를 3필지로 분할(이미 100-5까지 있음): 100, 100-6, 100-7. 건축물이 가운데 필지에 있으면 그 필지가 100.

예제 2 100-1, 100-3, 101, 102, 102-1 합병: 본번 지번(101, 102) 중 선순위인 **101**. 다만 100-3에 건축물이 있고 소유자가 그 지번을 신청하면 100-3.

지번변경·결번

- 지적소관청은 **시·도지사나 대도시 시장의 승인**을 받아 지번부여지역의 전부 또는 일부에 대하여 지번을 새로 부여할 수 있다 (토지소유자의 신청이 아니라 **소관청 직권**).
- 절차: 소관청이 승인신청서(지번 등 명세 기재) 제출 → 시·도지사·대도시 시장이 행정정보 공동이용으로 **지적도·임야도 확인** → 심사 후 결과를 소관청에 통지.
- 결번이 생기면 지체 없이 **결번대장**에 적어 **영구히 보존**한다(결번대장은 지적공부가 아니다).

> **핵심 암기**
> 시·도지사 또는 대도시 시장의 **승인**이 필요한 3가지 = **축/반/지**: **축**척변경, 지적공부 **반**출, **지**번변경. 지적공부 복구, 바다로 된 토지의 등록말소, 지번 부여는 승인이 필요 없다.

지목 ★★★

지목의 설정원칙과 표기

- 1필지 1지목 원칙 / 주지목 추종의 원칙(둘 이상 용도면 주된 용도) / 영속성의 원칙(일시적·임시적 용도로 사용될 때에는 **지목을 변경하지 아니한다**).
- 표기: 토지대장·임야대장에는 **정식명칭과 코드번호**, 지적도·임야도에는 **부호**로 표기.
- 부호: 원칙은 첫 글자. 예외로 둘째 글자를 쓰는 4개 = 공**장**용지(장), 주**차**장(차), 하**천**(천), 유**원**지(원). 따라서 공원은 "공", 목장용지는 "목", 양어장은 "양", 광천지는 "광", 유지는 "유".

28개 지목의 구분(바꿔치기 포인트 중심)

지목	해당하는 토지	함정(제외·주의)
전	물을 상시적으로 이용하지 않고 곡물·원예작물·약초·뽕나무·닥나무·묘목·관상수 재배지, 식용 죽순 재배지	과수류는 제외(과수원)
답	물을 상시적으로 직접 이용하여 벼·연·미나리·왕골 재배	연·왕골 **재배**=답, **자생**=유지
과수원	과수류 집단 재배지 + 접속된 저장고 등 부속시설물 부지	주거용 건축물 부지는 **대**
목장용지	초지 조성 토지, 가축 사육 축사 부지, 접속된 부속시설물 부지	주거용 건축물 부지는 **대**
임야	산림·원야를 이루는 수림지·죽림지·암석지·자갈땅·모래땅·습지·황무지	갈대밭은 잡종지
광천지	온수·약수·석유류가 용출되는 용출구와 그 유지에 사용되는 부지	운송하는 송수관·송유관·저장시설 부지는 제외
염전	바닷물을 끌어들여 소금을 채취하는 토지 + 제염장 등	천일제염이 아닌 동력 제조 공장시설 부지는 제외
대	영구적 건축물 중 주거·사무실·점포와 박물관·극장·미술관 등 문화시설 + 정원·부속시설, 택지조성공사 준공 토지	지목 명칭은 "대"(주거용지 X)
공장용지	제조업 공장시설물 부지, 공장부지 조성공사 준공 토지, 같은 구역의 의료시설 등 부속시설	공장부지 조성공사 준공 = 공장용지 (잡종지 X)
학교용지	학교의 교사와 접속된 체육장 등	
주차장	주차에 필요한 독립 시설 부지, **주차전용 건축물** 및 부속시설 부지, 시설물 부지 **인근**에 설치된 부설주차장	**노상주차장·부설주차장**, 자동차 판매 목적 물류장·야외전시장은 제외
주유소용지	석유·석유제품·LPG·전기·수소 판매 설비 부지, **저유소·원유저장소** 부지	자동차·선박·기차 제작·정비공장 안의 급유·송유시설은 제외
창고용지	독립적으로 설치된 보관시설물 부지	실외에 물건을 쌓아두는 곳 = 잡종지
도로	교통 운수를 위해 보행·차량운행 설비·형태를 갖춘 토지, 법령에 따라 개설된 도로, **고속도로 휴게소**, **2필지 이상에 진입하는 통로**	아파트·공장 등 단일 용도 단지 안의 통로는 제외

철도용지	궤도 등 설비 토지 + 역사·차고·발전시설·공작창	
제방	조수·자연유수·모래·바람을 막는 방조제·방수제·방사제·방파제	
하천	자연의 유수가 있거나 있을 것으로 예상되는 토지	소규모 수로는 구거
구거	용수·배수를 위한 **인공적인 수로·둑**과 부속시설, 자연 유수가 있는 **소규모 수로**부지	
유지	물이 고이거나 상시 물을 저장하는 댐·저수지·소류지·호수·연못, 연·왕골 자생 토지	
양어장	**육상에 인공으로** 조성된 수산생물 번식·양식 시설 부지	
수도용지	물을 정수·공급하기 위한 취수·저수·도수·정수·송수·배수 시설 부지	구거와 혼동 주의
공원	국토계획법에 따라 공원 또는 녹지로 결정·고시된 토지	묘지공원은 묘지
체육용지	종합운동장·실내체육관·야구장·골프장·스키장·승마장·경륜장	영속성·독립성 미흡한 정구장·골프연습장·실내수영장·체육도장, 유수를 이용한 요트장·카누장 제외
유원지	위락·휴양 시설을 종합적으로 갖춘 수영장·유선장·낚시터·어린이놀이터·동물원·식물원·민속촌·**경마장**·야영장	독립적인 숙식시설·유기장, 하천·구거·유지(공유)는 제외. 경륜장=체육용지, 경마장=유원지
종교용지	교회·사찰·향교 등 건축물 부지와 부속시설	"대"가 아니다
사적지	국가유산으로 지정된 유적·고적·기념물 보존 구획 토지	학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목 토지 안의 유적 보호 구획은 제외
묘지	시체·유골 매장 토지, **묘지공원**, 봉안시설	묘지 관리용 건축물 부지는 **대**
잡종지	갈대밭, 실외 적치장, 돌 캐내는 곳, 흙 파내는 곳, 야외시장, 공동우물, 변전소·송신소·수신소·송유시설, 여객자동차터미널·자동차운전학원·폐차장, 공항·항만시설, 도축장·쓰레기처리장·오물처리장, 다른 지목에 속하지 않는 토지	**원상회복 조건**으로 돌·흙 채취 허가된 토지는 제외

핵심 암기

"주거용 건축물의 부지는 대로 한다"는 단서가 붙는 지목: **과수원, 목장용지**. "관리를 위한 건축물 부지는 대": **묘지**.

경계 ★★★

- 경계: 필지별로 경계점들을 **직선**으로 연결하여 지적공부에 등록한 선. 법적 경계는 도면상 경계(또는 좌표)이다.
- 지상경계는 둑, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
- 원칙: 경계국정주의, 경계직선주의, 경계불가분 원칙, 경계부동성 원칙, **축척종대의 원칙**(같은 경계가 축척이 다른 도면에 각각 등록되면 **큰 축척**에 따른다. 1/500이 1/6000보다 큰 축척).

지상경계의 결정기준

상황	경계
연접 토지 간 높낮이 차이가 **없는** 경우	구조물 등의 **중앙**
연접 토지 간 높낮이 차이가 **있는** 경우	구조물 등의 **하단부**
도로·구거 등에 절토(땅깎기)된 부분이 있는 경우	경사면의 **상단부**
토지가 해면·수면에 접하는 경우	**최대**만조위 또는 **최대**만수위가 되는 선
공유수면매립지에 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우	**바깥쪽 어깨부분**
구조물 등의 소유자가 다른 경우	위 기준에 불구하고 **그 소유권에 따라** 결정

분할 시 경계와 지상건축물

- 원칙: 분할에 따른 지상경계는 지상건축물을 걸리게 결정해서는 안 된다.
- 예외(걸리게 분할 가능) = **판/공/도/도**: ① 법원의 확정**판**결 ② **공**공사업으로 학교용지·도로·철도용지·제방·하천·구거·유지·수도용지 등이 되는 토지 분할 ③ **도**시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구 경계를 결정하기 위한 분할 ④ **도**시·군관리계획선에 따른 분할.
- "관계 법령에 따라 인가·허가 등을 받아 분할하려는 경우"는 예외에 해당하지 않는다(함정).
- 지적확정측량의 경계는 공사가 완료된 현황대로 결정하되, 현황이 사업계획도와 다르면 **미리 사업시행자에게 통지**한다.

지상경계점등록부(지적소관청이 작성·관리)

토지의 이동에 따라 지상경계를 새로 정한 경우 작성한다. 등록사항: ① 토지의 소재 ② 지번 ③ 경계점 좌표(경계점좌표등록부 시행지역만) ④ 경계점 위치 설명도 ⑤ **공부상 지목과 실제 토지이용 지목** ⑥ 경계점의 **사진 파일** ⑦ 경계점표지의 종류 및 경계점 위치. → **소유자의 성명·주소, 소유권 지분, 면적은 등록사항이 아니다**.

면적 ★★★

- 면적: 지적공부에 등록한 필지의 **수평면상** 넓이(경사면 X). 단위는 제곱미터.
- 측정방법: 도면으로 측정하는 지역은 **전자면적측정기**, 경위의측량으로 세부측량을 한 지역(경계점좌표등록부 지역)은 **좌표면적계산법**.
- 면적측정 대상 O: 지적공부 복구, 신규등록, 등록전환, 분할, 축척변경, 경계·면적의 등록사항 정정, 도시개발사업 등으로 토지표시를 새로 결정, 경계복원측량·지적현황측량에 면적측정이 수반되는 경우. 대상 X: **합병, 지목변경, 지번변경**.

구분	등록단위	최소등록면적	끝수처리 기준
경계점좌표등록부 지역(1/500), 1/600 지역	0.1㎡	0.1㎡	0.05㎡ 기준
그 밖의 축척(1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000)	1㎡	1㎡	0.5㎡ 기준

계산 공식·예제

끝수처리(5사5입 변형): 기준값 미만은 버림, 초과는 올림, 정확히 기준값일 때는 구하려는 끝자리가 0 또는 짝수이면 버리고 홀수이면 올린다.

예제 1(제36회) 1/600 지역, 928.651㎡ → 0.1㎡ 단위. 끝수 0.051 > 0.05 → 올림 → **928.7㎡**.

예제 2(모의 1회) 1/600 지역, 339.649㎡ → 끝수 0.049 < 0.05 → 버림 → **339.6㎡**.

예제 3 경계점좌표등록부 지역, 0.03㎡ → 0.1㎡ 미만이므로 **0.1㎡**로 등록.

예제 4 1/1200 지역, 123.5㎡ → 앞자리 3이 홀수 → 124㎡. 124.5㎡ → 앞자리 4가 짝수 → 124㎡.

기출·모의 지문 OX

1. 지적소관청은 모든 토지에 대하여 필지별로 소재·지번·지목·면적·경계 또는 좌표 등을 조사·측량하여 지적공부에 등록하여야 한다. → X (등록 주체는 국토교통부장관. 지적소관청은 결정 주체)
2. 토지이동현황 조사계획은 시·군·구별로 수립하되, 부득이한 사유가 있는 때에는 시·도별로 수립할 수 있다. → X (읍·면·동별로 수립할 수 있다)
3. 지번은 본번과 부번으로 구성하되 "-" 표시로 연결하고 "의"라고 읽는다. → O
4. 임야대장 및 임야도에 등록하는 토지의 지번은 숫자 뒤에 "산"자를 붙인다. → X (숫자 앞)
5. 신규등록 대상토지가 최종 지번의 토지에 인접한 경우 최종 본번에 부번을 붙여서 지번을 부여할 수 있다. → X (최종 본번의 다음 순번부터 "본번"으로 부여)
6. 지적확정측량 실시지역에서 종전 지번의 수가 부족하면 최종 본번의 다음 순번부터 부번을 붙여 부여할 수 있다. → X (다음 순번부터 본번으로 부여하거나 블록 단위 본번 + 부번)
7. 토지소유자의 지번변경 신청을 받은 지적소관청은 승인신청서를 시·도지사에게 제출한다. → X (지번변경은 소유자 신청제도가 없고 소관청이 필요하다고 인정할 때 승인을 받아 한다)
8. 지번은 지적소관청이 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아 부여한다. → X (승인은 지번변경에만 필요)
9. 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 변경하여야 한다. → X (변경하지 아니한다 - 제35회)
10. 목장용지 안의 주거용 건축물의 부지는 목장용지로 한다. → X (대)
11. 노상주차장, 부설주차장은 "주차장"으로 한다. → X (제외. 다만 시설물 부지 인근에 설치된 부설주차장은 주차장)
12. 저유소 및 원유저장소의 부지는 "공장용지"로 한다. → X (주유소용지)
13. 학교용지·공원·종교용지 등 다른 지목으로 된 토지에 있는 유적 등을 보호하기 위하여 구획된 토지는 "사적지"로 한다. → X (사적지에서 제외)
14. 교회·사찰·향교 등 건축물의 부지는 "대"로 한다. → X (종교용지)
15. 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳으로 허가된 토지는 잡종지로 하지 아니한다. → O
16. 토지가 해면 또는 수면에 접하는 경우 평균만조위 또는 평균만수위가 되는 선을 경계로 한다. → X (최대만조위·최대만수위)
17. 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편입하여 등록하는 경우 그 경사면의 하단부를 경계로 한다. → X (바깥쪽 어깨부분 - 제32회)
18. 관계 법령에 따라 인가·허가 등을 받아 토지를 분할하려는 경우에는 지상건축물이 걸리게 분할할 수 있다. → X (예외는 판결·공공사업·도시개발사업 경계·도시군관리계획선 4가지뿐)
19. 경위의측량방법으로 세부측량을 한 지역의 필지별 면적측정은 전자면적측정기에 의한다. → X (좌표면적계산법)
20. 1/600 지역의 토지 면적이 0.1㎡ 미만일 때에는 0.1㎡로 한다. → O

제2장 지적공부와 부동산종합공부

매년 2~3문항. "어느 공부에 무엇이 등록되는가"를 묻는 등록사항 문제가 거의 매년 1문항, 나머지는 보존·공개·복구·부동산종합공부에서 나온다.

지적공부의 종류와 등록사항 ★★★

분류	종류
대장	토지대장, 임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부
도면	지적도, 임야도
그 밖	경계점좌표등록부
전산	정보처리시스템을 통하여 기록·저장된 것도 지적공부이다

지적공부가 아닌 것: 결번대장, 지상경계점등록부, 부동산종합공부, 연속지적도, 일람도, 지번색인표.

등록사항 암기 틀(양진영 교수 두문자)

두문자·암기법

1. **소재·지번** = 모든 지적공부. (장번호는 대장·경계점좌표등록부에, 도면에는 장번호 대신 **도면번호**)
2. **지목** = 도면 + 대장(토지·임야대장) → **목/도/장**
3. **축척** = 도면 + 대장(토지·임야대장) → **축/도/장**
4. **면적** = 대장(토지·임야대장)만 → **면/장** (도면에는 면적이 없다)
5. **토지의 이동사유** = 대장(토지·임야대장)만 → **이/장**
6. **개별공시지가(와 기준일), 토지등급** = 대장(토지·임야대장)만 → **공/장, 등/장**
7. **경계** = 도면에만, **좌표** = 경계점좌표등록부에만
8. **소유자**(성명·주소·등록번호, 변경된 날과 원인) = 대장 4종 모두(토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부). 도면·경계점좌표등록부에는 없다.
9. **소유권의 지분** = **공**유지연명부·**대**지권등록부에만
10. **도면번호** = 공유지연명부·대지권등록부에만 없다
11. **토지의 고유번호** = 도면에만 없다

등록사항	토지·임야대장	공유지연명부	대지권등록부	도면 / 좌표등록부
소재·지번	O	O	O	O / O
지목	O(명칭)	X	X	O(부호) / X
면적, 이동사유, 개별공시지가	O	X	X	X / X
축척	O	X	X	O / X
소유자, 변경일·원인	O	O	O	X / X
소유권 지분	X	O	O	X / X
고유번호	O	O	O	X / O
도면번호	O	X	X	O / O
고유 등록사항	면적·이동사유·공시지가·등급	—	건물명칭, 전유부분 건물표시, 대지권 비율	경계·색인도·도곽선 등 / 좌표·부호 및 부호도

대장별 정리

- **토지대장·임야대장**: 물적 편성주의(지번순, 1필지 1카드). 토지의 **고유번호**는 필지마다 부여하는 **19자리** 숫자이며 도면에는 등록하지 않는다. 토지등급은 1996년 이후 수정하지 않는다.
- **공유지연명부**: 1필지를 2인 이상이 공유하는 경우 작성. 대장에는 "홍길동 외 3인"으로 적고 공유지연명부에 전원의 성명·지분을 기록한다.
- **대지권등록부**: **대지권등기를 한 토지**에 대하여 작성(대지권등기가 먼저, 대지권등록부 작성이 나중).

지적도·임야도

- 등록사항: 토지의 소재, 지번, 지목(부호), 경계, 축척(도면의 제명 및 축척), 도면번호, **도면의 색인도**, 도면의 제명, **삼각점 및 지적기준점의 위치**, **건축물 및 구조물 등의 위치**, **도곽선과 그 수치**, 좌표에 의하여 계산된 경계점 간의 거리(경계점좌표등록부 지역만).
- 지적도의 도곽선은 가로 40cm, 세로 30cm(임야도는 보통 가로 50cm, 세로 40cm). 도면의 윗방향은 항상 북쪽. 도곽선과 경계는 0.1mm 폭으로 제도.
- **경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 지적도**: ① 도면의 제명 끝에 **"(좌표)"** 표시 ② 도곽선의 **오른쪽 아래 끝**에 "이 도면에 의하여 측량을 할 수 없음" 기재 ③ 좌표에 의하여 계산된 **경계점 간의 거리** 등록.

도면	법정 축척
지적도(7종)	1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000 (1/1200을 많이 사용)
임야도(2종)	1/3000, 1/6000만 사용(1/6000을 주로 사용)
경계점좌표등록부 지역	원칙적으로 1/500

경계점좌표등록부

- 작성지역: **지**적확정측량 또는 **축**척변경을 위한 측량을 실시하여 경계점을 좌표로 등록한 지역. 모든 토지에 두는 것이 아니다.
- 이 지역에는 **토지대장과 지적도를 함께** 갖춰 둔다(임야대장·임야도 X). 경계결정과 지표상 복원은 좌표에 의한다.
- 등록사항: 소재, 지번, 고유번호, 도면번호, 장번호, **좌표**, **부호 및 부호도**. → 지목, 면적, 소유자, 토지소유자가 변경된 날은 없다.

구분	정밀도	비용	등록대상	측량방법
도면	낮다	저렴	모든 토지	평판측량
좌표	높다	고가	일부 토지	경위의측량

지적공부의 보존·반출·공개 ★★

구분	종이(가시적) 지적공부	정보처리시스템 지적공부
보존	**지적소관청**이 해당 청사의 **지적서고**에 영구 보존	**관할 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장**이 지적정보관리체계에 영구 보존
반출	① 천재지변 등 재난을 피하기 위한 경우 ② 관할 **시·도지사 또는 대도시 시장의 승인**을 받은 경우에만 청사 밖 반출	—
멸실 대비	—	**국토교통부장관**이 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축(지적소관청 X)
열람·등본	해당 **지적소관청**에 신청	(지적도·임야도 제외) **특별자치시장, 시장·군수·구청장이나 읍·면·동의 장**에게 신청

지적서고의 기준

- 지적사무를 처리하는 사무실과 **연접**하여 설치. 골조는 철근콘크리트 이상의 강질. 바닥·벽은 2중, 창문·출입문은 2중(바깥쪽 문은 철제, 안쪽 문은 곤충·쥐 방지 철망).
- 열·습도의 영향을 받지 않도록 내부공간을 넓게, 천장을 높게 설치. 온도·습도 자동조절장치 설치, 연중 평균온도 **섭씨 20±5도**, 연중 평균습도 **65±5%**. 전기시설에 단독퓨즈, 소화장비 비치.

- 카드로 된 대장(토지·임야대장, 공유지연명부, 대지권등록부, 경계점좌표등록부)은 **100장 단위**로 바인더에 넣어 보관. 일람도·지번색인표·지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되 **각 장별로** 보호대에 넣는다(도면은 100장 단위가 아니다).
- 보관상자는 벽으로부터 **15cm 이상** 띄우고, 높이 **10cm 이상**의 깔판 위에 올려놓는다.

지적전산자료의 이용·활용

자료의 범위	신청 상대방
전국 단위	국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청
시·도 단위	**시·도지사 또는 지적소관청**(국토교통부장관 X)
시·군·구 단위	지적소관청

- 신청 전에 이용·활용 목적 등에 관하여 미리 **관계 중앙행정기관의 심사**를 받아야 한다. 심사사항: ① 신청 내용의 타당성·적합성·공익성 ② **개인의 사생활 침해 여부** ③ 자료의 목적 외 사용 방지 및 안전관리대책.
- 심사를 받지 않는 경우: **중앙행정기관의 장, 그 소속기관의 장, 지방자치단체의 장**이 신청하는 경우.
- 심사를 받지 아니할 수 있는 경우: ① 토지소유자가 자기 토지에 대한 자료를 신청 ② 상속인이 피상속인의 토지에 대한 자료를 신청 ③ 개인정보 보호법상 **개인정보를 제외한** 자료를 신청.

지적공부의 복구 ★★

- 지적소관청(정보처리시스템 지적공부는 시·도지사, 시장·군수·구청장)은 지적공부가 멸실·훼손되면 **지체 없이** 복구하여야 한다. **승인·신청이 필요 없다**.
- 토지의 표시: 멸실·훼손 당시의 지적공부와 가장 부합되는 관계 자료에 따라 복구. **소유자**: **부동산등기부나 법원의 확정판결**에 따라 복구.

복구자료인 것	복구자료가 아닌 것(함정)
① 지적공부의 등본 ② 측량 결과도 ③ 토지이동정리 결의서 ④ 등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류 ⑤ 지적소관청이 작성·발행한 지적공부 등록내용 증명서류 ⑥ 복제된 지적공부 ⑦ 법원의 확정판결서 정본 또는 사본	토지이동현황 조사계획서, 토지이용계획확인서, 개별공시지가 자료, 지적측량 의뢰서·수행계획서, 부동산종합증명서 등

복구절차

1. 복구자료 조사 → **복구자료조사서** 및 **복구자료도** 작성
2. 복구자료도로 측정한 면적과 조사서의 면적 증감이 **허용범위를 초과**하거나 복구자료도를 작성할 자료가 없는 경우 → **복구측량**(허용범위 이내면 조사된 면적을 복구면적으로 결정)
3. 복구측량 결과가 복구자료와 부합하지 않으면 토지소유자 및 이해관계인의 동의를 받아 경계·면적 등을 조정할 수 있다(경계점표지 설치).
4. 복구하려는 토지의 표시 등을 시·군·구 게시판 및 인터넷 홈페이지에 **15일 이상** 게시 → 이의가 있는 자는 **게시기간 내**에 지적소관청에 이의신청
5. 이의가 없으면 복구. 토지대장·임야대장·공유지연명부는 복구되고 도면이 복구되지 않은 토지가 축척변경 시행지역 등에 편입되면 도면을 복구하지 않을 수 있다.

부동산종합공부 ★★

- 관리·운영: **지적소관청**이 관리·운영, 영구 보존, 멸실·훼손에 대비하여 복제 정보관리체계 구축.
- 열람·증명서(부동산종합증명서) 발급: **지적소관청이나 읍·면·동의 장**에게 신청.
- 등록사항에 잘못이 있으면 **지적소관청**에 정정 신청. 지적소관청은 불일치 등록사항을 확인·관리하고 해당 등록사항 관리기관의 장에게 통지하여 정정을 요청할 수 있다.

등록사항	근거 자료
토지의 표시와 소유자	지적공부의 내용
건축물의 표시와 소유자(건축물이 있는 경우만)	건축물대장의 내용

토지의 **이용 및 규제**에 관한 사항	토지이용계획확인서의 내용
부동산의 **가격**에 관한 사항	개별공시지가, 개별주택가격, 공동주택가격 공시내용
부동산의 **권리**에 관한 사항	부동산등기법 제48조에 따른 사항

함정 주의

"토지의 이동과 보상에 관한 사항 - 토지이용계획확인서"(X, 이용 및 규제), "부동산의 표시에 관한 사항 - 부동산등기법 제48조"(X, 권리에 관한 사항)로 바꿔 낸다(모의 2회 10번).

기출·모의 지문 OX

1. 토지대장·임야대장에는 토지소유자의 지분과 건물의 명칭을 등록한다. → X (지분은 공유지연명부·대지권등록부, 건물명칭은 대지권등록부)
2. 경계점좌표등록부와 대지권등록부의 공통 등록사항에는 토지의 고유번호와 토지소유자가 변경된 날이 있다. → X (공통은 소재·지번·고유번호·장번호. 소유자 관련 사항은 경계점좌표등록부에 없다)
3. 대지권등록부에는 건물의 명칭, 토지의 고유번호, 소유권의 지분을 등록한다. → O
4. 토지대장과 지적도에 공통으로 등록되는 사항은 도면번호와 지목이다(고유번호·면적·소유자 성명은 아님). → O
5. 토지의 이동사유는 토지대장과 공유지연명부의 공통 등록사항이다. → X (이동사유는 토지·임야대장에만 - 제36회)
6. 지적도에 토지의 이동사유와 면적을 등록한다. → X (도면에는 이동사유·면적이 없다)
7. 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 토지는 토지대장과 지적도 또는 임야대장과 임야도를 함께 갖춰 두어야 한다. → X (토지대장과 지적도만)
8. 경계점좌표등록부를 갖춰 두는 지역의 지적도에도 도면의 색인도를 등록한다. → O
9. 정보처리시스템으로 기록·저장한 경우 지적소관청은 멸실·훼손에 대비하여 지적공부를 복제하여 관리하는 정보관리체계를 구축하여야 한다. → X (국토교통부장관)
10. 지적도면은 지번부여지역별로 도면번호순으로 보관하되, 100장 단위로 보호대에 넣어야 한다. → X (각 장별로 보호대. 100장 단위 바인더는 카드 대장)
11. 시·도 단위의 지적전산자료는 국토교통부장관, 시·도지사 또는 지적소관청에 신청한다. → X (시·도지사 또는 지적소관청)
12. 심사신청을 받은 관계 중앙행정기관의 장은 개인의 사생활 침해 여부는 심사할 필요가 없다. → X (심사사항이다)
13. 지적공부를 복구하려는 지적소관청은 시·도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다. → X (복구는 승인 불요. 승인은 축척변경·반출·지번변경)
14. 복구자료조사서의 면적과 복구자료도에서 측정한 면적의 증감이 허용범위 이내인 경우 복구측량을 하여야 한다. → X (허용범위를 초과하는 경우)
15. 토지이동현황 조사계획서와 토지이용계획확인서는 지적공부의 복구자료이다. → X
16. 지적공부 복구 시 소유자에 관한 사항은 부동산등기부나 법원의 확정판결에 따라 복구하여야 한다. → O
17. 부동산종합공부의 열람이나 부동산종합증명서 발급은 지적소관청이나 읍·면·동의 장에게 신청할 수 있다. → O

제3장 토지의 이동과 지적정리

지적법의 최대 출제 단원(매년 4~5문항). 축척변경의 숫자, 합병 제한, 등록전환 대상, 등록사항 정정, 지적정리 통지기한, 등기촉탁이 반복 출제된다.

토지이동의 개념과 공통 규칙 ★★

구분	해당하는 것
토지이동 O	신규등록, 등록전환, 분할, 합병, 지목변경, 등록말소, 축척변경, 등록사항 정정, 지번변경, 행정구역 명칭변경 등
토지이동 X	소유자의 변경, 토지등급·개별공시지가의 변동
지적측량 O	신규등록, 등록전환, 분할, 축척변경, 토지 **일부**의 등록말소, 경계·면적의 등록사항 정정
지적측량 X	**합병, 지목변경**, 토지 **전부**의 등록말소, 지번변경

핵심 암기

- 신청기한: 신규등록·등록전환·(용도변경에 따른)분할·(의무)합병·지목변경 = 사유 발생일부터 **60일 이내**. 바다로 된 토지의 등록말소 = 통지받은 날부터 **90일 이내**. 도시개발사업 등의 신고 = **15일 이내**.
- 신청기한을 어겨도 **과태료 등 벌칙이 없다**.
- 제출할 서류를 해당 지적소관청이 관리하는 경우 **지적소관청의 확인**으로 제출을 갈음할 수 있다(신규등록·등록전환·분할·지목변경·등록사항 정정). "국토교통부장관의 확인"으로 바꿔 내면 틀린 지문.

신규등록 ★★

- 새로 조성된 토지, 지적공부에 등록되지 않은 토지를 등록하는 것. 60일 이내 신청.
- 첨부서류(소유권 증명) = **소/판/기/준**: ① 그 밖에 **소**유권을 증명할 수 있는 서류 사본 ② 법원의 확정**판**결서 정본 또는 사본 ③ 도시계획구역의 토지를 지방자치단체 명의로 등록하는 때에는 **기**획재정부장관과 협의한 문서 사본 ④ 공유수면 매립 **준**공검사확인증 사본.
- 특징(미등기 토지이므로): ① 소유자는 **지적소관청이 직접 조사하여 등록**한다(등기부 자료로 정리하는 것이 아니다). ② **등기촉탁을 하지 않는다**.

등록전환 ★★

- 임야대장·임야도에 등록된 토지를 토지대장·지적도에 옮겨 등록하는 것. 60일 이내 신청.
- 대상 = **허가·신고/대/사/관**: ① 산지전용**허가·신고**, 산지일시사용허가·신고, 건축허가·신고, 그 밖의 개발행위허가 등을 받은 경우 ② **대**부분의 토지가 등록전환되어 나머지를 임야도에 계속 두는 것이 불합리한 경우 ③ 임야도에 등록된 토지가 **사**실상 형질변경되었으나 지목변경을 할 수 없는 경우 ④ 도시·군**관**리계획선에 따라 토지를 분할하는 경우.
- 면적 차이: 허용범위 **이내** → **등록전환될 면적**을 등록전환 면적으로 결정. 허용범위 **초과** → 임야대장의 면적 또는 임야도의 경계를 **지적소관청이 직권으로 정정**한 후 등록전환.

함정 주의

"관계 법령에 따른 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 경우"는 등록전환 대상이 아니라 **지목변경** 대상이다(모의 2회 15번, 정답률 58%).

분할 ★★

신청의무가 없는 경우(기한 없음)	신청의무가 있는 경우

① 소유권이전·매매 등을 위하여 필요한 경우 ② **토지이용상 불합리한 지상경계를 시정**하기 위한 경우(※ 분할이 개발행위허가 등의 대상이면 허가를 받은 **이후**에 분할 신청 가능)	1필지의 **일부**가 형질변경 등으로 용도가 변경된 경우: 용도가 변경된 날부터 **60일 이내** 분할 신청 + **지목변경 신청서를 함께 제출**

- 분할 전후 면적 차이: 허용범위 이내 → 오차를 분할 후 각 필지의 면적에 따라 나눈다. 허용범위 초과 → 지적공부상의 면적 또는 경계를 정정.

함정 주의

"불합리한 지상경계 시정을 위한 분할은 60일 이내에 신청하여야 한다" → 틀림(모의 2회 16번, **정답률 25%**). 신청의무·기한이 있는 분할은 "1필지의 일부가 용도변경된 경우"뿐이다.

합병 ★★★

- 원칙: 토지소유자가 원할 때 신청. 예외(60일 이내 **신청의무**): ① 주택법에 따른 **공동주택의 부지** ② 도로·제방·하천·구거·유지·공장용지·학교용지·철도용지·수도용지·공원·체육용지 등으로서 합병하여야 할 토지가 있는 경우.

두문자·암기법

의무합병 지목 = **학/철/수/유/도/구/제/천/체/공/장**(학교·철도·수도·유지·도로·구거·제방·하천·체육·공원·공장용지).

합병할 수 없는 경우

1. 각 필지가 서로 연접하지 않은 경우
2. 지번부여지역이 다른 경우(연접해도 불가)
3. 지목이 다른 경우. 지목은 같으나 일부 토지의 용도가 달라 분할대상인 경우도 불가(다만 합병신청과 동시에 용도에 따른 분할신청을 하면 가능)
4. 소유자가 다른 경우. 소유자는 같아도 **소유자별 공유지분이 다르거나 소유자의 주소가 다른 경우** 불가
5. 축척이 다른 경우. 구획정리·경지정리·축척변경 시행지역 안의 토지와 밖의 토지
6. 등기된 토지와 등기되지 않은 토지
7. 다음 "합병 가능한 등기" **외의** 등기가 있는 경우

있어도 합병 가능한 등기	있으면 합병 불가한 등기
① 소유권·지상권·전세권·임차권의 등기, **승역지**에 대한 지역권 등기 ② 합병하려는 토지 **전부**에 등기원인 및 연월일과 접수번호가 같은 **저당권** 등기(창설적 공동저당) ③ 합병하려는 토지 전부에 등기사항이 동일한 **신탁**등기	일부 토지에만 있는 저당권, 등기원인·접수번호가 다른 저당권, **가압류·가처분·압류·경매개시결정·가등기**(전부에 동일해도 불가), 요역지 지역권

- 합병 후 처리: 필요 없게 된 경계·좌표를 **말소**하고, 면적은 합병 전 각 필지의 면적을 **합산**한다. **지적측량·면적측정을 하지 않는다**.

지목변경 ★★

- 대상: ① 관계 법령에 따른 토지의 **형질변경 등의 공사가 준공**된 경우 ② 토지나 **건축물의 용도가 변경**된 경우 ③ 도시개발사업 등의 원활한 추진을 위하여 사업시행자가 **공사 준공 전에 토지의 합병을 신청**하는 경우.
- 60일 이내 신청. 지적측량 대상이 아니다.
- 증명서류 첨부 생략 가능: ① 개발행위허가·농지전용허가·보전산지전용허가 등 지목변경 관련 규제를 받지 않는 토지 ② **전·답·과수원 상호간**의 지목변경.

바다로 된 토지의 등록말소 ★★

1. 요건: 지형의 변화 등으로 바다로 된 경우로서 **원상으로 회복될 수 없거나 다른 지목의 토지로 될 가능성이 없는** 경우.
2. 지적소관청이 토지소유자에게 등록말소 신청을 하도록 **통지** → 통지받은 날부터 **90일 이내** 신청하지 않으면 지적소관청이 **직권으로 말소하여야 한다**.

3. 말소된 토지가 다시 토지가 된 경우: 지적소관청은 **회복등록을 할 수 있다**(소유자 신청 불요). 지적측량성과 및 등록말소 당시의 지적공부 등 관계 자료에 따른다.
4. 직권 말소 또는 회복등록을 한 때에는 그 정리 결과를 **토지소유자 및 해당 공유수면의 관리청**에 통지한다(시·도지사 X).
5. 일부만 바다가 되면 측량 O, 전부가 바다가 되면 측량 X. 말소 후 등기촉탁을 한다. 시·도지사 승인은 필요 없다.

축척변경 ★★★

- 의의: **지적도**에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것(임야도는 축척변경 대상이 아니다).
- 사유: ① 잦은 토지이동으로 1필지의 규모가 작아서 측량성과 결정이나 토지이동 정리가 곤란한 경우 ② 하나의 지번부여지역에 서로 다른 축척의 지적도가 있는 경우 ③ 그 밖에 지적공부 관리를 위해 필요한 경우.
- 토지소유자의 **신청** 또는 지적소관청의 **직권**. 신청 시 토지소유자 **3분의 2 이상**의 동의서 첨부.

구분	원칙	예외(의결·승인 없이 가능)
절차	토지소유자 **2/3 이상 동의** → **축척변경위원회 의결** → **시·도지사 또는 대도시 시장 승인**	① 합병하려는 토지가 축척이 다른 지적도에 각각 등록되어 있어 축척변경을 하는 경우 ② 도시개발사업 등의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업 시행에서 제외된 토지의 축척변경
새로 정하는 것	각 필지별 지번·지목·면적·경계 또는 좌표	**면적만** 새로 정한다

축척변경 절차와 숫자

단계	내용
1. 시행공고	승인을 받은 때 지체 없이 **20일 이상** 공고(시·군·구 및 동·리 게시판)
2. 경계점표지 설치	토지소유자 또는 점유자가 시행공고일부터 **30일 이내**에 시행공고일 현재 점유하고 있는 경계에 설치
3. 측량·토지표시 결정	경계점표지를 기준으로 새로운 축척에 따라 측량. 축척변경 전·후 면적의 오차가 허용범위 이내면 **축척변경 전의 면적**을, 초과하면 축척변경 후의 면적을 결정면적으로 한다.
4. 지번별 조서	**시행공고일 현재**의 지적공부상 면적과 측량 후 면적을 비교하여 변동사항 표시
5. 청산금 산정	지적소관청이 시행공고일 현재를 기준으로 지번별 ㎡당 금액을 조사 → 축척변경위원회 의결로 결정. 증감면적 × ㎡당 금액
6. 청산금 공고	청산금 조서 작성, 청산금이 결정되었다는 뜻을 **15일 이상** 공고
7. 납부고지·수령통지	청산금 결정 공고일부터 **20일 이내**
8. 납부·지급	납부: 고지받은 날부터 **6개월 이내**. 지급: 수령통지를 한 날부터 **6개월 이내**
9. 이의신청	고지·통지받은 날부터 **1개월 이내 지적소관청**에 신청 → 1개월 이내 축척변경위원회 심의·의결 → 인용 여부 결정, 지체 없이 통지
10. 확정공고	청산금 납부·지급이 **완료**되었을 때 지체 없이 확정공고. **확정공고일에 토지의 이동이 있는 것으로 본다**.
11. 등록·촉탁	지체 없이 지적공부에 등록 → 지체 없이 등기촉탁

- 청산하지 않는 경우: ① 필지별 증감면적이 **허용범위 이내**인 경우(다만 축척변경위원회 의결이 있으면 청산) ② 토지소유자 **전원**이 청산하지 않기로 합의하여 **서면**으로 제출한 경우.
- 차액: 초과액은 그 **지방자치단체의 수입**, 부족액은 그 **지방자치단체가 부담**.
- 받을 자가 행방불명이거나 수령을 거부하면 **공탁**할 수 있다. 이의신청 없이 기간 내 미납하면 지방행정제재·부과금 징수법에 따라 징수할 수 있다.

축척변경위원회(지적소관청에 설치)

항목	내용
구성	**5명 이상 10명 이하**, 위원의 **2분의 1 이상**을 토지소유자로. 시행지역 토지소유자가 **5명 이하**이면 전원을 위원으로 위촉
위원·위원장	해당 지역 토지소유자로서 지역 사정에 정통한 사람, 지적에 관한 전문지식을 가진 사람 중에서 **지적소관청이 위촉**. 위원장은 위원 중에서 **지적소관청이 지명**
심의·의결사항	① 축척변경 시행계획 ② 지번별 ㎡당 금액의 결정과 청산금의 산정 ③ 청산금의 이의신청 ④ 그 밖에 소관청이 부치는 사항
회의	소관청이 안건을 회부하거나 위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 소집. 위원장 포함 재적위원 과반수 출석 개의, 출석위원 과반수 찬성 의결. 회의 개최 **5일 전**까지 서면 통지
수당	예산 범위에서 출석수당·여비 지급 가능(공무원이 소관 업무와 직접 관련하여 출석하는 경우 제외)

토지이동의 신청권자 특례 ★★

도시개발사업 등 시행지역의 토지이동

- 사업시행자는 사업의 **착수·변경·완료** 사실을 그 사유가 발생한 날부터 **15일 이내**에 **지적소관청**에 신고하여야 한다.
- 토지의 이동 신청은 **사업시행자**가 한다(토지소유자 X). 소유자가 토지이동을 원하면 사업시행자에게 **신청하도록 요청**하여야 한다.
- 토지의 이동 시기: 토지의 형질변경 등의 **공사가 준공된 때**.
- 주택건설사업 시행자가 파산 등으로 신청할 수 없으면 그 주택의 시공을 보증한 자 또는 **입주예정자** 등이 신청할 수 있다.

신청의 대위(토지소유자를 대신하여 신청, 등록사항 정정 대상토지는 제외)

- 공공사업 등으로 학교용지·도로·철도용지·제방·하천·구거·유지·수도용지가 되는 토지: 해당 사업시행자
- 국가·지방자치단체가 취득하는 토지: 해당 토지를 관리하는 행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장
- 주택법에 따른 공동주택의 부지: 집합건물법에 따른 관리인(없으면 공유자가 선임한 대표자) 또는 사업시행자
- 민법 제404조에 따른 채권자

등록사항의 정정 ★★★

토지소유자의 신청에 의한 정정

- 토지소유자는 등록사항에 잘못이 있음을 발견하면 지적소관청에 정정을 신청**할 수 있다**.
- 경계 또는 면적의 변경을 가져오는 경우 → **등록사항 정정 측량성과도** 제출. 그 밖의 경우 → 변경사항을 확인할 수 있는 서류.
- 정정으로 **인접 토지의 경계가 변경**되는 경우 → 인접 토지소유자의 **승낙서** 또는 이에 대항할 수 있는 **확정판결서 정본** 제출(승낙서를 냈다고 측량성과도가 면제되지 않는다).

지적소관청의 직권정정 사유

1. **토지이동정리 결의서**의 내용과 다르게 정리된 경우
2. 도면에 등록된 필지가 **면적의 증감 없이 경계의 위치만** 잘못된 경우
3. 1필지가 각각 다른 도면에 등록되어 있는 경우로서 면적은 일치하지만 도면의 경계가 서로 접합되지 않아 실제 경계에 맞추어 정정하여야 하는 경우
4. 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우
5. **지적측량성과**와 다르게 정리된 경우
6. 지적위원회의 의결서 내용에 따라 등록사항을 정정하여야 하는 경우
7. 등록사항이 **잘못 입력**된 경우
8. 토지합필등기 신청의 각하에 따른 **등기관의 통지**가 있는 경우(지적소관청의 착오로 잘못 합병한 경우만)
9. 면적 환산이 잘못된 경우

직권정정 사유가 아닌 것으로 자주 나오는 함정: 토지이용계획확인서의 내용과 다르게 정리된 경우, 측량 준비 파일·연속지적도와 다른 경우, 등기부의 토지표시와 다른 경우.

등록사항 정정 대상토지의 관리

- 지적소관청은 토지의 표시가 잘못되었음을 발견하면 지체 없이 대장의 사유란에 **"등록사항 정정 대상토지"**라고 적고, 토지소유자에게 정정 신청을 할 수 있도록 사유를 통지한다(직권정정이 가능한 경우에는 통지하지 않을 수 있다).
- 열람·등본 발급 시 "등록사항 정정 대상토지"라고 적은 부분을 **흑백의 반전으로 표시하거나 붉은색**으로 적는다.

소유자에 관한 사항의 정정

구분	정정 근거
등기된 토지	등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 또는 등기관서에서 제공한 등기전산정보자료
미등기 토지(성명·명칭, 주민등록번호, 주소가 명백히 잘못된 경우)	**가족관계 기록사항에 관한 증명서**

지적정리·소유자 정리·등기촉탁·통지 ★★★

지적공부의 정리

- 토지의 이동이 있는 경우 → **토지이동정리 결의서** 작성. 토지소유자의 변동 등에 따른 정리 → **소유자정리 결의서** 작성.
- 행정구역의 명칭이 변경되면 지적공부에 등록된 토지의 소재는 **새로운 행정구역의 명칭으로 변경된 것으로 본다**.
- 토지이동의 효력 발생시기: 원칙은 지적공부에 등록한 때. 예외 ① 축척변경 = **확정공고일** ② 도시개발사업 등 = **공사가 준공된 때**.

토지소유자의 정리

- 등록된 소유자의 변경사항은 **등기관서의 자료**(등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서, 등기전산정보자료)에 따라 정리한다. **신규등록**하는 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록한다.
- 등기부에 적힌 **토지의 표시가 지적공부와 일치하지 아니하면 소유자를 정리할 수 없다**. 이 경우 그 사실을 관할 등기관서에 통지한다.
- 국유재산법에 따른 총괄청이나 중앙관서의 장이 소유자 없는 부동산에 대한 소유자 등록을 신청하는 경우 → 지적공부에 **해당 토지의 소유자가 등록되지 아니한 경우에만** 등록할 수 있다.
- 지적소관청은 필요하다고 인정하면 등기부를 열람하여 지적공부와 부합하는지 조사·확인하여야 하고, 불일치를 발견하면 등기자료에 따라 지적공부를 직권으로 정리하거나 소유자 등에게 필요한 신청을 하도록 요구할 수 있다(등기부 열람·증명서 발급 수수료는 무료).

등기촉탁

- 지적소관청은 토지의 표시 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우 **지체 없이** 관할 등기관서에 촉탁하여야 한다. 이 촉탁은 **국가가 국가를 위하여 하는 등기**로 본다.
- 촉탁 대상: 토지소유자의 신청 또는 직권에 의한 토지이동 정리(분할·합병·지목변경·등록전환 등), 지번변경, 바다로 된 토지의 등록말소, 축척변경, 등록사항의 직권정정, 행정구역 개편에 따른 새 지번 부여.
- **신규등록은 등기촉탁 대상이 아니다**(소유권보존등기는 소유자가 신청). 소유자 정리도 촉탁 대상이 아니다.

지적정리 등의 통지

- 통지 대상: 지적소관청이 **직권**으로 조사·측량하여 등록한 경우, 지번변경, 지적공부 복구, 바다로 된 토지의 직권말소, 등록사항 직권정정, 행정구역 개편 지번 부여, 도시개발사업 등에 따른 시행자 신청 정리, 대위신청에 따른 정리, 등기촉탁을 한 경우 → 해당 **토지소유자**에게 통지. (소유자가 직접 신청한 경우는 통지 불요)
- 주소·거소를 알 수 없으면 일간신문, 시·군·구 공보 또는 인터넷 홈페이지에 공고.

구분	통지 기한
토지표시 변경등기가 **필요한** 경우	등기완료통지서를 접수한 날부터 **15일 이내**
토지표시 변경등기가 **필요하지 아니한** 경우	지적공부에 등록한 날부터 **7일 이내**

기출·모의 지문 OX

1. 신규등록을 하는 지적소관청은 등기필증, 등기완료통지서, 등기사항증명서 등에 따라 토지소유자를 정리한다. → X (신규등록 토지의 소유자는 지적소관청이 직접 조사하여 등록)
2. 신규등록을 마친 지적소관청은 지체 없이 등기촉탁을 하여야 한다. → X (신규등록은 촉탁 대상이 아니다)
3. 임야대장의 면적과 등록전환될 면적의 차이가 허용범위 이내인 경우 등록전환될 면적을 등록전환 면적으로 결정한다. → O
4. 합병하려는 토지 전부에 대한 등기원인 및 그 연월일과 접수번호가 같은 저당권의 등기가 있으면 합병할 수 없다. → X (합병 가능)
5. 합병하려는 토지의 소유자는 동일하나 소유자별 공유지분이 다른 경우에는 합병할 수 없다. → O
6. 합병하려는 토지 전부에 대한 등기사항이 동일한 신탁등기가 있는 경우에는 합병할 수 없다. → X (합병 가능)
7. 합병 후 필지의 경계는 필요 없게 된 부분을 측량하여 말소하고, 면적은 지적측량을 하여 새로 정한다. → X (측량 없이 말소하고 면적은 합산)
8. 바다로 된 토지의 등록말소 또는 회복등록을 한 지적소관청은 그 정리결과를 토지소유자 및 시·도지사에게 통지하여야 한다. → X (토지소유자 및 해당 공유수면의 관리청)
9. "축척변경"이란 지적도나 임야도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록하는 것을 말한다. → X (지적도만 대상)
10. 축척변경 시행지역의 토지소유자 또는 점유자는 시행공고가 된 날부터 15일 이내에 경계점표지를 설치하여야 한다. → X (30일 이내)
11. 지적소관청은 청산금이 결정되었다는 뜻을 20일 이상 공고하여야 한다. → X (15일 이상. 20일 이상은 시행공고)
12. 청산금에 이의가 있는 자는 납부고지 또는 수령통지를 받은 날부터 1개월 이내에 축척변경위원회에 이의신청을 할 수 있다. → X (지적소관청에 신청. 위원회는 심의·의결)
13. 축척변경위원회는 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성하되 위원의 3분의 2 이상을 토지소유자로 하여야 한다. → X (5~10명, 2분의 1 이상 - 제30회)
14. 축척변경 시행지역의 토지표시는 지적공부에 등록된 때에 토지의 이동이 있는 것으로 본다. → X (확정공고일)
15. 도시개발사업 등의 착수·변경 또는 완료 사실의 신고는 사유가 발생한 날부터 20일 이내에 사업시행자가 지적소관청에 하여야 한다. → X (15일 이내)
16. 도시개발사업 등에 따른 토지의 이동은 토지의 형질변경 등의 공사가 준공된 때에 이루어진 것으로 본다. → O
17. 등록사항 정정신청이 경계의 변경을 가져오는 경우 인접 토지소유자의 승낙서를 첨부하였다면 등록사항 정정 측량성과도를 제출할 필요가 없다. → X (측량성과도는 별도로 제출)
18. 지적공부의 등록사항이 토지이용계획확인서의 내용과 다르게 정리된 경우 지적소관청이 직권으로 정정할 수 있다. → X (직권정정 사유가 아니다)
19. 미등기 토지의 소유자 성명·주민등록번호·주소가 명백히 잘못된 경우 가족관계 기록사항에 관한 증명서에 따라 정정하여야 한다. → O
20. 총괄청이나 중앙관서의 장이 소유자 없는 부동산에 대한 소유자 등록을 신청하면 지적소관청은 지체 없이 등록하여야 한다. → X (소유자가 등록되지 아니한 경우에만 등록할 수 있다)
21. 토지표시에 관한 변경등기가 필요하지 아니한 경우 지적공부에 등록한 날부터 15일 이내에 토지소유자에게 통지하여야 한다. → X (7일 이내. 변경등기가 필요한 경우가 등기완료통지서 접수일부터 15일 이내)
22. 지적소관청이 하는 등기촉탁은 국가가 토지소유자를 위하여 하는 것으로 본다. → X (국가가 국가를 위하여 하는 등기)

제4장 지적측량과 지적위원회

매년 2~3문항. 측량의 종류(대상), 의뢰·검사 절차, 측량기간 계산, 지적위원회, 적부심사 절차의 숫자가 돌아가며 나온다. 자료에 이론 교재는 없고 모의 3회(15~24번)에 집중 출제되어 있어 그 쟁점을 중심으로 법령 내용을 정리하였다.

지적측량의 대상(종류) ★★★

측량	하는 경우
기초측량	지적기준점을 정하는 경우
검사측량	지적측량성과를 검사하는 경우
복구측량	지적공부를 복구하는 경우
신규등록·등록전환·분할측량	해당 토지이동을 하는 경우
등록말소측량	바다가 된 토지의 등록을 말소하는 경우(일부 말소)
축척변경측량	축척을 변경하는 경우
등록사항정정측량	등록사항을 정정하는 경우
지적확정측량	도시개발사업 등의 시행지역에서 토지의 이동이 있는 경우
지적재조사측량	지적재조사사업에 따라 토지의 이동이 있는 경우
경계복원측량	경계점을 지상에 복원하는 경우
지적현황측량	지상건축물 등의 현황을 지적도 및 임야도에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데 필요한 경우

핵심 암기

- 지적측량을 하지 않는 것: **합병, 지목변경, 지번변경**, 토지 전부의 등록말소, 소유자 변경. 또 연속지적도는 측량에 활용할 수 없다.
- 측량성과 **검사를 받지 않는** 측량: **경계복원측량, 지적현황측량**(지적공부를 정리하지 않는 측량이기 때문).
- 토지소유자 등이 **의뢰할 수 없는** 측량: **검사측량, 지적재조사측량**.

지적측량의 절차 ★★★

1. **의뢰**: 토지소유자 등 이해관계인 → **지적측량수행자**(지적측량업 등록자, 한국국토정보공사)에게 의뢰서(전자문서 포함)와 사유 증명서류를 제출. 지적소관청에 의뢰하는 것이 아니다.
2. **수행계획서 제출**: 지적측량수행자는 측량기간·측량일자·수수료 등을 적은 지적측량 수행계획서를 **그 다음 날까지 지적소관청에 제출**. 변경한 경우에도 같다.
3. **측량 실시 → 성과 검사**: 지적측량수행자는 측량성과에 관한 자료를 지적소관청(시·도지사 또는 대도시 시장이 검사하는 경우도 있음)에 제출하여 검사를 받는다. 경계복원측량·지적현황측량은 검사 제외.
4. **측량성과도 발급**: 지적소관청이 검사 후 측량성과도를 지적측량수행자에게 발급 → 지적측량수행자가 의뢰인에게 지체 없이 발급. 검사를 받지 않은 성과도는 의뢰인에게 발급할 수 없다.

측량기간과 검사기간

구분	측량기간	측량검사기간
원칙	**5일**	**4일**
지적기준점을 설치하여 측량·검사하는 경우 가산	지적기준점이 **15점 이하**이면 **4일**을 가산, 15점을 초과하면 4일에 15점을 초과하는 **4점마다 1일**을 가산	

의뢰인과 수행자가 합의하여 기간을 따로 정한 경우	전체 기간의 **4분의 3**	전체 기간의 **4분의 1**

계산 공식·예제

공식 측량기간 = 5일 + 기준점 가산일수, 검사기간 = 4일 + 기준점 가산일수. 기준점 가산일수 = 15점 이하 4일, 15점 초과 시 4일 + (초과 점수 ÷ 4)일.

예제 1 지적기준점 15점 설치: 측량기간 = 5 + 4 = **9일**, 검사기간 = 4 + 4 = 8일.

예제 2 지적기준점 23점 설치: 초과 8점 → 2일 가산. 측량기간 = 5 + 4 + 2 = **11일**.

예제 3 합의로 전체 기간을 20일로 정한 경우: 측량기간 15일, 검사기간 5일.

모의 3회 16번(기준점 22점, 보기 5·9·10·11·12일)은 정답표가 제공되지 않았다. 초과 7점 중 4점에 대한 1일만 가산하면 10일이 되지만, 나머지 3점의 처리 방식은 자료로 확인하지 못했으므로 "확인 필요"로 남긴다. 공식과 15점 이하 4일, 4점마다 1일이라는 숫자 자체를 정확히 암기하라.

지적기준점성과의 관리·열람

기준점	성과의 관리	열람·등본 신청
지적삼각점	시·도지사	**시·도지사 또는 지적소관청**
지적삼각보조점, 지적도근점	지적소관청	**지적소관청**

지적위원회 ★★★

구분	중앙지적위원회	지방지적위원회
설치	국토교통부	시·도
심의·의결사항	① 지적 관련 **정책 개발 및 업무 개선** ② 지적측량기술의 **연구·개발 및 보급** ③ 지적측량 적부심사에 대한 **재심사** ④ 지적기술자의 **양성** ⑤ 지적기술자의 **업무정지 처분 및 징계요구**	지적측량에 대한 **적부심사** 청구사항
구성	위원장 1명과 부위원장 1명을 **포함하여** 5명 이상 10명 이하	
위원장·부위원장	위원장: 국토교통부 지적업무 담당 국장, 부위원장: 지적업무 담당 과장	시·도의 지적업무 담당 국장·과장(중앙 규정 준용)
위원	지적에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 국토교통부장관이 임명·위촉	시·도지사가 임명·위촉
임기	위원장·부위원장을 제외한 위원의 임기 **2년**	
회의	재적위원 과반수 출석 개의, 출석위원 과반수 찬성 의결. 회의 **5일 전**까지 일시·장소·안건을 서면 통지. 위원이 해당 안건과 이해관계가 있으면 의결에 참석할 수 없다.	

함정 주의

① "위원장과 부위원장을 제외하고 5명 이상 10명 이하" → 틀림(포함하여). ② "지적측량 적부심사"는 지방지적위원회, "적부심사에 대한 재심사"가 중앙지적위원회 사항이다. 중앙지적위원회 심의사항이 아닌 것을 고르라면 "적부심사"가 답이다(모의 3회 22번).

지적측량 적부심사 ★★★

단계	내용	기간
1. 청구	토지소유자, 이해관계인, **지적측량수행자**가 관할 **시·도지사를 거쳐** 지방지적위원회에 청구	—
2. 회부	시·도지사가 ① 다툼이 되는 지적측량의 경위 및 성과 ② 해당 토지의 이동·소유권 변동 연혁 ③ 측량기준점, 경계, 주요 구조물 등 현황 실측도를 조사하여 지방지적위원회에 회부	**30일 이내**
3. 심의·의결	지방지적위원회가 심의·의결. 부득이하면 위원회 의결로 **30일 이내에서 한 번만** 연장	회부받은 날부터 **60일 이내**

4. 의결서 송부	지방지적위원회 → 시·도지사	지체 없이
5. 통지	시·도지사 → 적부심사 청구인 및 이해관계인	의결서를 받은 날부터 **7일 이내**
6. 재심사 청구	의결에 불복하는 자가 **국토교통부장관을 거쳐** 중앙지적위원회에 청구	의결서를 받은 날부터 **90일 이내**
7. 재심사 후	중앙지적위원회 → 국토교통부장관 → 의결서를 **관할 시·도지사**에게 송부(지적소관청에 직접 보내지 않는다)	—
8. 지적소관청 송부	시·도지사는 90일 이내 재심사 청구가 없으면 지방지적위원회 의결서 사본을, 재심사를 거친 경우 **중앙지적위원회 의결서 사본에 지방지적위원회 의결서 사본을 첨부**하여 지적소관청에 송부	—
9. 정정	지적소관청은 의결 내용에 따라 등록사항을 정정하거나 측량성과를 수정(직권정정 사유)	—

- 지방지적위원회의 의결이 있은 후 재심사를 청구하지 않거나 중앙지적위원회의 의결이 있는 경우에는 해당 지적측량성과에 대하여 **다시 적부심사 청구를 할 수 없다**.

두문자·암기법

적부심사 숫자 흐름 = **30 → 60(+30) → 7 → 90**(회부 30일, 의결 60일·연장 30일 1회, 통지 7일, 재심사 90일).

보충(강의자료 외): 지적기준점과 측량방법 ★

- 지적기준점: 지적삼각점, 지적삼각보조점, 지적도근점. 시·도지사나 지적소관청이 지적측량을 정확하고 효율적으로 시행하기 위하여 국가기준점을 기준으로 따로 정하는 측량기준점이다.
- 지적측량의 구분: 기초측량(지적기준점 설치)과 세부측량(필지의 경계·면적 결정). 방법에는 평판측량, 전자평판측량, 경위의측량, 전파기·광파기측량, 사진측량, 위성측량이 있다.
- 지적측량수행자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보증보험 등에 가입하여야 한다(보증금액은 최신 법령 확인).

기출·모의 지문 OX

1. 토지소유자 등 이해관계인은 지적측량수행자에게 지적측량을 의뢰하여야 한다. → O
2. 지적측량수행자는 지적측량 의뢰를 받은 때에는 지적측량 수행계획서를 그 다음 날까지 지적소관청에 제출하여야 한다. → O
3. 지적현황측량과 경계복원측량을 한 지적측량수행자는 측량성과에 대한 검사를 받아야 한다. → X (두 측량은 검사 대상에서 제외)
4. 합병에 따른 경계·좌표 또는 면적은 따로 지적측량을 하지 아니한다. → O
5. 지적삼각점성과의 열람은 시·도지사 또는 지적소관청에, 지적삼각보조점성과 및 지적도근점성과의 열람은 지적소관청에 신청한다. → O
6. 지상건축물 등의 현황을 도면에 등록된 경계와 대비하여 표시하는 데 필요한 측량은 경계복원측량이다. → X (지적현황측량)
7. 지적측량의 측량기간은 5일, 측량검사기간은 4일로 하며, 지적기준점이 15점 이하인 경우에는 4일을, 15점을 초과하는 경우에는 4일에 15점을 초과하는 4점마다 1일을 가산한다. → O
8. 의뢰인과 지적측량수행자가 합의하여 기간을 정하는 경우 전체 기간의 3분의 2는 측량기간으로, 3분의 1은 검사기간으로 본다. → X (4분의 3, 4분의 1)
9. 지방지적위원회 및 중앙지적위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 제외하고 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성한다. → X (포함하여)
10. 지적기술자의 업무정지 처분 및 징계요구에 관한 사항은 중앙지적위원회의 심의·의결사항이다. → O
11. 지적측량 적부심사는 중앙지적위원회의 심의·의결사항이다. → X (지방지적위원회. 중앙은 재심사)
12. 적부심사청구를 받은 시·도지사는 30일 이내에 지방지적위원회에 회부하여야 하고, 지방지적위원회는 회부받은 날부터 60일 이내에 심의·의결하여야 한다. → O
13. 의결서를 받은 자가 불복하는 경우 의결서를 받은 날부터 90일 이내에 국토교통부장관을 거쳐 중앙지적위원회에 재심사를 청구할 수 있다. → O
14. 중앙지적위원회로부터 의결서를 받은 국토교통부장관은 그 의결서를 지적소관청에 송부하여야 한다. → X (관할 시·도지사에게 송부)
15. 지방지적위원회의 의결서를 송부받은 시·도지사는 7일 이내에 청구인 및 이해관계인에게 통지하여야 하고, 중앙지적위원회 회의는 5일 전까지 각 위원에게 서면으로 통지하여야 한다. → O

제5장 부동산등기제도 총론(등기사항·효력·등기소·등기부)

등기법 12문항 중 총론(이 장 + 제6·7장)에서 5~6문항이 나온다. 이 장은 1~2문항. 등기의 효력·순위, 등기부의 구성과 공개가 핵심이다. 민법 물권법 지식과 겹치므로 1차 민법을 공부했다면 점수를 얻기 쉽다.

등기와 물권변동 ★★

구분	민법 제186조(법률행위)	민법 제187조(법률규정)
효력 발생	등기하여야 물권변동의 효력이 생긴다	등기 없이 물권을 취득한다. 다만 등기하지 않으면 **처분하지 못한다**
예	매매, 증여, 교환, 설정계약, **특정유증**, 공유지분의 포기, 이행판결	**상속, 포괄유증, 법인의 합병**, 공용징수(수용), 형성판결(**공유물분할판결**), 경매, 신축건물의 원시취득, 법정지상권, 혼동에 의한 소멸

- 수용: **수용의 개시일**(재결일 X)에 등기 없이 소유권을 취득한다. 공유물분할판결: 판결 확정 시 등기 없이 효력이 생긴다. 이행판결은 등기를 하여야 효력이 생긴다.
- 甲이 사망하면 상속인(배우자 등)은 **등기 없이** 소유권을 취득한다. "소유권을 취득하기 위해서는 소유권이전등기를 해야 한다"는 틀린 지문(모의 4회 18번).

등기할 사항 ★★

등기할 수 있는 권리

- 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 저당권, 권리질권, 채권담보권, 임차권 + 환매권(특약). 이들의 보존·이전·설정·변경·처분의 제한·소멸을 등기한다.
- 등기할 수 없는 권리: 점유권, 유치권, 동산질권, 분묘기지권, 주위토지통행권.

부동산의 일부·지분에 대한 등기 가능 여부

등기의 종류	부동산의 일부	공유지분
소유권보존등기	X	X(공유자 1인이 전원 명의로는 가능)
소유권이전, 저당권설정, 가압류·가처분·압류, 가등기	X(분필 후 가능)	O
용익권(지상권·지역권·전세권·임차권) 설정	O(도면 첨부)	X

두문자·암기법
용익권은 "일부 O, 지분 X", 소유권이전·저당권·처분제한은 "일부 X, 지분 O", 보존등기는 "둘 다 X".

등기능력 있는 물건(보충)

등기할 수 있는 것	등기할 수 없는 것
하천법상 하천(소유권·저당권 등 O, 다만 **용익권 등기는 X**), 도로, 방조제, 농업용 고정식 유리온실, 유류저장탱크, 사일로, 비각, 개방형 축사, 구분건물의 전유부분·규약상 공용부분	공유수면 아래의 토지, 터널·교량, 가설건축물(견본주택), 비닐하우스, 주유소 캐노피, 급유탱크, 옥외 풀장, 구조상 공용부분(복도·계단), 방조제 부대시설(배수갑문·양수기)

등기의 효력 ★★★

효력	내용
효력 발생시기	등기관이 등기를 **마친 경우** 그 등기는 **접수한 때부터** 효력이 발생한다. 접수시기 = 신청정보가 전산정보처리조직에 저장된 때. 등기를 마친 때 = 등기관이 누구인지 알 수 있는 조치(식별부호 기록)를 한 때

권리변동적 효력	법률행위에 의한 물권변동은 등기하여야 효력 발생
대항력	임차권, 환매특약, 지상권의 존속기간·지료, 전세권의 존속기간 등 임의적 사항은 등기하면 제3자에게 대항
순위확정적 효력	같은 부동산에 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 **등기한 순서**에 따른다
추정력	등기된 권리가 적법하게 존재하는 것으로 추정(권리·원인·절차의 적법 추정, 전 소유자에 대해서도 미친다). 부정되는 경우: **사망자 명의의 등기**, 허무인 명의 등기, 보존등기 명의인이 원시취득자가 아님이 밝혀진 경우, 표제부(부동산 표시)의 등기, 가등기
후등기 저지력	등기가 존재하는 한 무효라도 그와 양립할 수 없는 등기는 할 수 없다
공신력	**인정되지 않는다**

등기한 권리의 순위

경우	순위 기준
같은 구(甲구끼리, 乙구끼리)에서 한 등기	**순위번호**
다른 구(甲구와 乙구)에서 한 등기 (예: 가압류등기와 저당권설정등기)	**접수번호**
부기등기	주등기의 순위에 따른다. 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간은 **그 등기 순서**에 따른다
가등기에 의한 본등기	본등기의 순위는 **가등기의 순위**에 따른다(물권변동의 효력은 소급하지 않는다)
대지권에 대한 등기로서 효력이 있는 등기와 대지권의 목적인 토지 등기기록의 해당 구에 한 등기	**접수번호**
말소회복등기	종전 등기와 동일한 순위·효력 회복

등기의 유효요건(실체관계와의 부합)

- 중간생략등기, 실제와 다른 등기원인의 등기(증여를 매매로), 무권대리인·위조 서류에 의한 등기라도 **실체관계에 부합하면 유효**하다.
- 무효등기의 유용: 표제부(멸실된 건물 등기의 유용)는 허용되지 않는다. 권리의 등기는 이해관계 있는 제3자가 없으면 허용된다.

등기소와 등기관 ★★

- 관할: 부동산의 소재지를 관할하는 지방법원, 그 지원 또는 등기소. 부동산이 여러 등기소의 관할구역에 걸쳐 있으면 상급법원의 장이 관할 등기소를 지정한다.
- **관할의 특례(개정법)**: ① 관할 등기소가 다른 여러 부동산에 관한 공동저당 등 관련 사건은 **그중 하나의 관할 등기소**에 신청할 수 있다. ② **상속 또는 유증**으로 인한 등기신청은 부동산의 관할 등기소가 **아닌 등기소에도** 신청할 수 있다.
- 등기관: 지방법원장(또는 지원장)이 법원서기관·등기사무관·등기주사·등기주사보 중에서 **지정**하는 자. 등기관은 **접수번호의 순서**에 따라 등기사무를 처리하여야 한다.
- 등기관은 자기, 배우자 또는 4촌 이내의 친족이 등기신청인인 때에는 그 등기소에서 소유권등기를 한 성년자로서 등기관의 배우자 등이 아닌 자 2명 이상의 참여가 없으면 등기를 할 수 없다.

등기부(등기기록) ★★★

- 등기부: 전산정보처리조직에 의하여 입력·처리된 등기정보자료를 편성한 것. 토지등기부와 건물등기부로 구분. 등기부부본자료: 등기부와 동일한 내용으로 보조기억장치에 기록된 자료.
- **1부동산 1등기기록 원칙**: 1필의 토지 또는 1개의 건물에 1개의 등기기록을 둔다. 예외: 1동의 건물을 구분한 건물은 **1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록**을 사용한다.
- 구성: 표제부(부동산의 표시), 갑구(소유권에 관한 사항), 을구(소유권 외의 권리에 관한 사항).

갑구에 기록하는 등기	을구에 기록하는 등기
소유권보존·이전, 소유권에 대한 가등기·가압류·가처분·압류, **경매개시결정등기**(저당권 실행에 의한 것 포함), 환매특약, 소유권에 대한 신탁	지상권, 지역권, 전세권, 저당권, 권리질권, 임차권과 이들 권리에 대한 가등기·가처분 등

- 구분건물 등기기록: 1동의 건물 표제부 + 전유부분마다 표제부·갑구·을구. **규약상 공용부분**의 등기기록은 **표제부만** 둔다.
- 건물 표제부: 같은 지번 위에 **1개의 건물만** 있는 경우에는 건물번호를 기록하지 않는다.
- 신탁원부, 공동담보(전세)목록, 도면, 매매목록은 **등기기록의 일부**로 본다.
- 등기기록의 폐쇄: 등기사항을 새로운 등기기록에 옮겨 기록한 때 종전 등기기록을 폐쇄한다. 폐쇄한 등기기록은 **영구 보존**하며, **열람과 등기사항증명서 발급이 가능**하다. 다만 폐쇄 등기기록에는 새로운 등기(변경·경정 포함)를 할 수 없다.

보존과 반출

대상	보존	등기소 밖으로 옮길 수 있는 경우
등기부	영구 보존	**전쟁·천재지변 등을 피하기 위한 경우만**(법원의 명령·영장으로도 반출 불가)
등기부의 부속서류(신청서 등)	—	전쟁·천재지변 + **법원의 명령 또는 촉탁, 법관이 발부한 영장에 의한 압수**

등기사항의 열람과 증명

- **누구든지** 수수료를 내고 등기기록의 열람과 등기사항증명서의 발급을 청구할 수 있다. 다만 등기기록의 **부속서류**는 **이해관계 있는 부분만** 열람을 청구할 수 있다.
- 열람 및 증명서 발급 청구는 **관할 등기소가 아닌 등기소**에 대하여도 할 수 있다.
- 신탁원부, 공동담보(전세)목록, 도면, 매매목록은 그 사항의 증명도 함께 신청하는 뜻의 표시가 있는 경우에만 등기사항증명서에 포함하여 발급한다.
- 등기신청이 접수된 부동산은 등기관이 그 등기를 마칠 때까지 등기사항증명서를 발급하지 못한다(다만 그 부동산에 등기신청사건이 접수되어 처리 중에 있다는 뜻을 표시하여 발급할 수 있다).

기출·모의 지문 OX

1. 등기관이 등기를 마친 경우 그 등기는 접수한 때부터 효력을 발생한다. → O
2. 상속 또는 유증으로 인한 소유권이전등기를 관할이 아닌 등기소에 신청하는 것은 허용되지 않는다. → X (개정법상 관할 등기소가 아닌 등기소에도 신청할 수 있다)
3. 상속, 합병, 포괄유증을 원인으로 하는 권리의 이전은 등기 없이도 효력이 생긴다. → O
4. 사망자 명의의 등기도 추정력이 인정된다. → X (사망자 명의로 신청된 등기는 추정력이 없다)
5. 등기기록 중 같은 구에서 한 등기 상호간에는 접수번호에 따른다. → X (같은 구 = 순위번호, 다른 구 = 접수번호)
6. 같은 주등기에 관한 부기등기 상호간의 순위는 동일한 순위를 가진다. → X (그 등기 순서에 따른다)
7. 대지권에 대한 등기로서의 효력이 있는 등기와 대지권의 목적인 토지의 등기기록 중 해당 구에 한 등기의 순서는 순위번호에 따른다. → X (접수번호)
8. 등기소에 보관 중인 등기기록은 법관이 발부한 영장에 의해 압수하는 경우 등기소 밖으로 옮길 수 있다. → X (등기부는 전쟁·천재지변 등의 경우만. 영장 압수는 부속서류)
9. 신탁원부나 공동담보목록은 등기기록의 일부로 본다. → O
10. 규약상 공용부분의 등기기록은 표제부만 둔다. → O
11. 등기기록의 열람 및 등기사항증명서의 발급 청구는 관할 등기소에 하여야 한다. → X (관할 등기소가 아닌 등기소에도 가능)
12. 폐쇄한 등기기록에 대한 열람이나 등기사항증명서 발급은 허용되지 아니한다. → X (허용된다)
13. 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물 등기기록의 표제부에 건물번호를 기록하지 않는다. → O
14. 부동산에 대한 가압류등기와 저당권설정등기 상호간의 순위는 접수번호에 따른다. → O (갑구와 을구, 즉 다른 구의 등기)
15. 등기원인을 실제와 다르게 증여를 매매로 등기한 경우 그 등기가 실체관계에 부합하면 유효하다. → O
16. 행정구역이 변경되면 등기기록에 기록된 행정구역에 대하여 변경등기가 있는 것으로 본다. → O

제6장 등기절차 총론 I(신청주의·당사자·공동신청과 단독신청·대위·대리)

매년 2~3문항. "누가 신청하는가"(단독신청 사유, 등기권리자·의무자 판단, 당사자능력, 포괄승계인·대위신청)가 핵심이다. 모의 4회 전체가 이 단원이다.

등기의 개시: 신청주의 ★★

- 등기는 법률에 다른 규정이 있는 경우 외에는 **당사자의 신청 또는 관공서의 촉탁**에 따라 한다. 촉탁에 따른 등기절차는 법률에 다른 규정이 없으면 신청에 따른 등기 규정을 준용한다.
- 예외: 등기관의 직권등기(직권보존등기, 직권말소, 직권경정 등), 법원의 명령에 의한 등기(이의신청에 따른 가등기·부기등기 명령).
- 신청 방법: 방문신청(종이 신청서 제출, 자격자대리인의 사무원 출석 가능), 전자신청(전산정보처리조직 이용).

관공서의 촉탁등기(보충 포함)

- 국가·지방자치단체가 등기권리자인 경우 **등기의무자의 승낙**을 받아 지체 없이 촉탁. 등기의무자인 경우 등기권리자의 청구에 따라 지체 없이 촉탁.
- 관공서는 촉탁 대신 상대방과 **공동으로 신청**할 수도 있다. 촉탁서는 **우편으로 제출**할 수 있다.
- 관공서 촉탁의 특례: ① **등기필정보 제공 불요** ② 부동산의 표시가 대장과 일치하지 않아도 **각하하지 않는다** ③ 인감증명 제출 불요 ④ 등기필정보는 원칙적으로 작성하지 않으나 **관공서가 등기권리자를 위하여 촉탁**하는 경우에는 작성·통지한다.
- 관공서가 체납처분 압류등기를 촉탁하는 경우 등기명의인·상속인을 갈음하여 **부동산 표시·등기명의인 표시의 변경·경정, 상속 등 포괄승계 이전등기를 함께 촉탁**할 수 있다.

등기신청의 당사자능력(등기신청적격) ★★★

인정 O(등기명의인이 될 수 있는 자)	인정 X
자연인(**외국인, 영·유아** 포함), 법인(공법인·사법인, 농협·축협 등 특별법상 조합), **법인 아닌 사단·재단**(종중·문중·아파트입주자대표회의·교회·정당 등: 대표자나 관리인이 신청하고 **등기명의는 사단·재단 명의**), 법인 아닌 사단의 실질을 가진 동·리, 국가·지방자치단체(시·도, 시·군·구)	**태아**, **학교**(시설물이므로 설립주체 명의로 등기), **민법상 조합**(조합원 전원 명의의 **합유등기**. 조합을 채무자로 표시한 저당권등기도 불가), 행정조직인 **읍·면·동·리**

함정 주의

"법인 아닌 사단에 속하는 부동산의 등기는 그 대표자나 관리인을 등기권리자 또는 등기의무자로 한다" → 틀림. 사단·재단 자체가 등기권리자·의무자이고 대표자는 신청행위를 할 뿐이다(모의 4회 5번).

등기권리자와 등기의무자 ★★★

- 절차법상 등기권리자: 등기가 되면 등기기록상 **유리**한 위치에 있게 되는 자. 등기의무자: **불리**한 위치에 있게 되는 자. 등기기록의 형식으로 판단하며 **실제 신청인이 누구인지와 무관**하다.

등기	등기권리자	등기의무자
전세권·저당권 설정	전세권자·저당권자	설정자(소유자)
전세권·저당권 말소	설정자(현재 소유자 또는 설정 당시 소유자)	전세권자·저당권자
전세권 기간연장·전세금 증액, 근저당권 최고액 증액	전세권자·근저당권자	설정자
전세권 기간단축·전세금 감액, 최고액 감액	설정자	전세권자·근저당권자
甲→乙→丙 순차 이전 후 乙 명의 등기 원인무효로 말소판결(甲이 승소)	甲(직전 권리자의 소유권이 살아남)	乙·丙

채무자 甲→乙 이전등기가 사해행위로 취소되어 채권자 丙이 말소판결	**채무자 甲**(丙은 신청인일 뿐)	乙
丙이 乙을 대위하여 甲→乙 이전등기 신청	**乙**(丙은 신청인)	甲
가등기 후 소유권이 제3자에게 이전된 뒤 본등기	가등기권리자	**가등기 당시의 소유자**(현재 소유자 X)
불법말소된 저당권 회복(그 사이 소유권이 이전됨)	저당권자	**말소 당시의 소유자**(현재 소유자 X)
환매특약등기	매도인(환매권자)	매수인
전전세등기	전전세권자	전세권자
저당권 이전등기	양수인	저당권자(양도인)

공동신청과 단독신청 ★★★

권리에 관한 등기는 등기권리자와 등기의무자가 **공동으로 신청**하는 것이 원칙이다. 예외적으로 단독신청이 허용되는 것은 다음과 같다.

두문자·암기법
단독신청 = **판/수/보/상/표/표/신/혼/가**: **판**결, **수**용, **보**존(과 그 말소), **상**속(·합병), 부동산**표**시 변경, 등기명의인**표**시 변경, **신**탁(과 그 말소), **혼**동 말소, **가**등기(승낙서·가처분명령).

유형	단독신청 등기	주의
진정성이 보장	① **판결**에 의한 등기 ② **수용**으로 인한 소유권이전등기(사업시행자 단독)	재결 실효로 인한 이전등기의 말소는 **공동신청**
성질상 공동신청 불가	③ 소유권**보존**등기와 그 말소등기 ④ **상속·법인의 합병**에 의한 이전등기(상속인이 여러 명이라도 모두 등기권리자이므로 단독신청) ⑤ 등기의무자 소재불명 시 제권판결에 의한 말소 ⑥ 등기명의인 사망 등으로 권리가 소멸한 경우의 말소(권리소멸 약정)	**유증**은 유언집행자(또는 상속인)와 수증자의 **공동신청**(포괄유증·특정유증 모두)
권리의 등기가 아님	⑦ 부동산의 분합 등 **부동산표시** 변경·경정등기(소유권 등기명의인 단독) ⑧ **등기명의인표시** 변경·경정등기 ⑨ 멸실등기	
기타	⑩ **신탁**등기와 그 말소등기(수탁자 단독) ⑪ **혼동**으로 소멸한 권리의 말소 ⑫ 가등기의무자의 **승낙서** 또는 **가등기가처분명령 정본**을 첨부한 가등기 ⑬ 가등기명의인의 가등기 말소, 이해관계인이 가등기명의인의 승낙을 받아 하는 가등기 말소	피담보채권의 변제로 인한 근저당권 말소, 전세권 기간만료 말소, 전세권설정, 특정유증·포괄유증 이전등기 → **공동신청**

판결에 의한 등기

- 대상 판결: 등기절차의 **이행 또는 인수를 명하는 이행판결**과 **공유물분할판결**(형성판결). **확인판결로는 단독신청할 수 없다**.
- 확정판결이어야 한다. 확정판결과 같은 효력이 있는 인낙조서·화해조서·조정조서·화해권고결정도 포함. **가집행선고가 붙어도 확정되지 않은 판결로는 불가**. 판결 확정 후 10년이 지나도 등기신청 가능.
- 신청인: **승소한 등기권리자 또는 승소한 등기의무자**(인수판결). 패소한 자는 단독신청도, 승소한 자를 대위한 신청도 할 수 없다. 공유물분할판결은 원고·피고(승소·패소) 모두 단독신청 가능.
- 채권자대위소송에서 채무자가 소송 제기 사실을 알았으면 채무자도 그 판결로 단독신청 가능.
- 등기필정보: 승소한 등기권리자의 단독신청 시 제공 X, **승소한 등기의무자**의 단독신청 시 **제공 O**.
- 첨부: 판결정본 + 확정증명서(송달증명은 불요). 판결에 등기원인·연월일이 없으면 등기원인은 "확정판결", 연월일은 판결선고일.

포괄승계인에 의한 등기신청 ★★

- 등기원인이 발생한 후 등기권리자 또는 등기의무자에 대하여 **상속·합병·분할(분할 전 법인이 소멸하는 경우)** 등 포괄승계가 있는 경우, 상속인 등 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있다.

- 甲이 乙에게 매도 후 등기 전 사망: 甲의 상속인 丙과 乙이 **공동신청**하여 **甲 명의에서 직접 乙 명의로** 이전등기(상속등기 생략, 등기원인은 "매매"). 이는 허용되는 중간생략등기이다.
- 신청정보의 등기의무자(丙)와 등기기록상 등기명의인(甲)이 일치하지 않지만 **각하하지 않는다**(각하사유의 예외).
- 가등기 후 가등기의무자가 사망: 상속인은 상속등기 없이 가등기권리자와 공동으로 본등기 신청 가능. 가등기권리자가 사망: 상속인이 상속등기 없이 본등기 신청 가능.

대위신청 ★★

유형	내용
채권자대위(민법 404조)	채무자가 **등기권리자**로서 신청할 등기를 채권자가 대위 신청. 채무자가 **등기의무자**인 등기는 대위 불가. 등기 후 등기관은 채무자에게 **등기완료통지**를 하고, **등기필정보는 작성·통지하지 않는다**(대위채권자·채무자 모두)
구분건물	1동 중 일부 구분건물만 보존등기 신청 시 나머지 구분건물의 **표시등기를 동시에 신청**. 다른 구분건물 소유자를 대위하여 표시등기·대지권 변경등기·1동 전부 멸실등기 신청 가능
건물 멸실	건물 소유권 등기명의인이 멸실일부터 **1개월 이내**에 멸실등기를 신청하지 않으면 **대지 소유자**가 대위 신청 가능. 존재하지 않는 건물의 등기도 대지 소유자가 대위 가능
신탁	**위탁자·수익자**가 수탁자를 대위하여 신탁등기 단독신청 가능
토지 수용	사업시행자가 수용 전 등기명의인을 대위하여 표시변경·상속등기 신청 가능

대리인에 의한 신청 ★

- 방문신청의 대리는 누구나 가능(자격자대리인이 아니어도 됨). **전자신청의 대리는 자격자대리인(변호사·법무사)만** 가능.
- **자기계약·쌍방대리**에 의한 등기신청은 허용된다(등기신청은 이미 발생한 권리변동을 공시하는 행위이므로).
- 무권대리인의 신청으로 마쳐진 등기도 실체관계에 부합하면 유효.
- 등기신청 대리권은 본인의 사망으로 소멸하지 않는다(신청 후 본인 사망 시 등기 유효).

일괄신청(1건 1신청 원칙의 예외) ★

- 원칙: 등기신청은 1건당 1개의 부동산에 관한 신청정보를 제공한다.
- 예외(일괄신청 가능): ① 등기목적과 등기원인이 **동일**한 여러 부동산(같은 등기소 관할) ② 같은 채권을 담보하기 위한 **공동저당권 설정**등기는 **소유자가 다른** 여러 부동산이라도 1건으로 일괄신청·촉탁 가능 ③ 공매처분 촉탁 ④ 신탁등기(권리 이전등기와 동시에 1건으로) ⑤ 매각·공매 후 말소촉탁.

기출·모의 지문 OX

1. 민법상 조합을 채무자로 표시하여 조합재산에 근저당권 설정등기를 할 수 있다. → X (조합은 등기명의인도, 채무자로도 표시 불가 - 제32회)
2. 태아, 민법상 조합, 학교는 등기신청의 당사자능력이 없고, 외국인, 영·유아, 농업협동조합, 문중, 법인 아닌 재단, 법인 아닌 사단의 실질을 가진 동·리는 당사자능력이 있다. → O
3. 甲이 자신의 부동산에 설정해 준 乙 명의의 저당권설정등기를 말소하는 경우 乙이 절차법상 등기권리자이다. → X (乙은 등기의무자, 甲이 등기권리자)
4. 피담보채권의 증액으로 저당권 변경등기를 하는 경우 저당권설정자가 등기권리자이다. → X (저당권자가 권리자)
5. 甲 명의 저당권등기 후 소유권이 乙에게 이전된 경우 甲의 저당권 말소 시 등기권리자는 乙이어야 한다. → X (현재 소유자 乙뿐 아니라 설정 당시 소유자도 등기권리자가 될 수 있다)
6. 소유권이전청구권 가등기에 의한 본등기를 할 때 그 사이 소유권이 이전되어 있으면 가등기 당시의 소유자가 등기의무자이다. → O
7. 불법말소된 저당권등기를 회복할 때 소유권이 이전되어 있으면 등기의무자는 현재의 소유자이다. → X (말소 당시의 소유자)
8. 환매특약등기신청에서 매수인이 등기권리자이다. → X (매도인이 권리자)
9. 소유권이전등기의 인수판결이 확정되면 패소한 등기권리자가 소유권이전등기를 단독신청할 수 있다. → X (승소한 등기의무자가 단독신청)
10. 공유물분할판결이 확정되면 등기 없이도 권리가 취득되고, 승소·패소를 불문하고 판결에 의한 지분이전등기를 단독신청할 수 있다. → O
11. 이행판결을 받아 승소한 등기권리자가 등기신청을 하지 않는 경우 패소한 등기의무자가 단독으로 신청할 수 있다. → X (패소한 자는 단독신청·대위신청 모두 불가)
12. 가집행선고가 붙은 판결이라면 확정되지 아니한 판결이라도 등기신청할 수 있다. → X (확정판결이어야 한다 - 모의 5회 정답률 36%)
13. 소유권보존등기의 말소등기는 등기명의인과 말소를 청구하는 자가 공동으로 신청한다. → X (등기명의인 단독신청)
14. 포괄유증은 유언자의 사망 후 수증자가 단독신청한다. → X (유언집행자 또는 상속인과 수증자의 공동신청)
15. 혼동으로 소멸한 전세권의 말소등기, 법인 합병에 따른 이전등기, 토지 합병에 따른 표시변경등기, 가등기가처분명령에 의한 가등기는 모두 단독신청한다. → O
16. 甲의 상속인 丙은 상속등기를 생략하고 甲으로부터 乙로의 소유권이전등기를 乙과 공동으로 신청할 수 있으며, 등기의무자 표시가 등기기록과 다르더라도 각하되지 않는다. → O
17. 채무자가 등기의무자로서 신청할 등기는 채권자가 대위할 수 없다. → O
18. 채권자대위에 의한 등기를 마친 등기관은 등기필정보를 작성하여 채권자에게 통지하여야 한다. → X (등기필정보는 작성하지 않고, 등기완료통지를 채권자와 채무자에게 한다)
19. 존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때 소유권 등기명의인이 1개월 이내에 멸실등기를 신청하지 않더라도 대지 소유자가 대위 신청할 수 없다. → X (대위 신청할 수 있다)
20. 자기계약 또는 쌍방대리에 의한 등기신청은 허용된다. → O
21. 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 다른 여러 개의 부동산에 대한 저당권설정등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청할 수 없다. → X (일괄신청 가능)
22. 국가 또는 지방자치단체가 등기권리자인 경우 등기의무자의 승낙을 받아 지체 없이 등기를 촉탁하여야 한다. → O

제7장 등기절차 총론 II(신청정보·첨부정보·등기필정보·각하·등기완료 후 절차·이의신청)

매년 2~3문항. 각하사유(제29조)와 등기필정보, 이의신청은 거의 매년 출제된다. 모의 5회 1~10번, 7회 18~20번의 쟁점을 중심으로 정리하였다.

신청정보와 첨부정보 ★★

신청정보(신청서 기재사항)

- 필요적: 부동산의 표시, 신청인의 성명·주소·(주민)등록번호, 등기원인과 그 연월일, 등기의 목적, 등기필정보(공동신청 시 등기의무자의 것), 등기소의 표시, 신청 연월일, 대리인 표시, 취득세 등.
- 등기원인에 **권리소멸의 약정**, 공유물 **분할금지 약정**, 환매특약, 존속기간 등이 있으면 이를 신청정보로 제공한다.

첨부정보

첨부정보	내용·제공자
등기원인을 증명하는 정보	매매계약서, 판결정본 등. 등기원인에 제3자의 허가·동의·승낙이 필요하면 그 정보(토지거래허가서, 농지취득자격증명 등). 검인·부동산거래신고 대상은 신고필증
등기의무자의 권리에 관한 등기필정보	공동신청 또는 승소한 등기의무자의 단독신청 시
인감증명	소유권 등기명의인이 등기의무자인 경우, 소유권 외 권리의 등기명의인이 등기필정보 없이 신청하는 경우 등 (관공서 촉탁·전자신청 제외)
주소증명정보	**새로 등기명의인이 되는 등기권리자**의 것. 다만 **소유권이전등기**는 등기의무자의 것도 제공
(주민)등록번호 증명정보 / 부동산등기용 등록번호	새로 등기명의인이 되는 **등기권리자**의 것
대장정보	소유권보존등기, 소유권이전등기, 표시변경등기 등에 토지·임야·건축물대장 정보
매매목록	매매로 인한 소유권이전등기에서 거래 부동산이 **2개 이상**이거나, 1개라도 **여러 명의 매도인과 여러 명의 매수인** 사이의 매매인 경우
법인 아닌 사단·재단	정관 그 밖의 규약, 대표자·관리인 증명정보, 대표자의 주소·번호 증명정보. 사단이 **등기의무자**인 경우 **사원총회 결의서**(등기권리자인 경우 불요)
도면	부동산의 일부에 용익권을 설정하는 경우

부동산등기용 등록번호 부여: 국가·지자체·국제기관·외국정부 = 국토교통부장관, 법인 = 주된 사무소 소재지 등기소, 법인 아닌 사단·재단 및 국내에 영업소가 없는 외국법인 = **시장·군수·구청장**, 외국인 = 체류지 관할 지방출입국·외국인관서의 장(체류지 없으면 서울출입국·외국인청장).

등기필정보 ★★★

구분	내용
작성·통지하는 경우	등기관이 **새로운 권리에 관한 등기**(보존·설정·이전·권리자를 추가하는 변경·가등기 등)를 마쳤을 때 **등기권리자(신청인)**에게 통지. **관공서가 등기권리자를 위하여 촉탁**한 경우에도 작성
작성·통지하지 않는 경우	① 등기권리자가 신청인이 아닌 경우: **채권자대위**에 의한 등기, 등기관의 **직권보존등기**, 승소한 등기의무자의 단독신청, 공유자 중 일부가 전원 명의로 신청한 등기의 **신청하지 않은 공유자**, 일부 상속인이 신청한 상속등기의 **다른 상속인** ② 관공서가 자기를 위하여 촉탁한 등기 ③ 등기명의인이 미리 통지를 원하지 않는다고 신청한 경우
제공하는 경우	**공동신청** 또는 **승소한 등기의무자의 단독신청** 시 등기의무자의 등기필정보 제공. 유증에 의한 이전등기(공동신청)도 제공
제공하지 않는 경우	상속등기·소유권보존등기 등 단독신청, 승소한 등기권리자의 단독신청, 관공서 촉탁, 대위신청

멸실·분실 시	**재교부하지 않는다**. 대신 ① 등기의무자 등이 등기소에 **출석**하여 등기관의 확인 ② **자격자대리인**의 확인서면 ③ 신청서 중 등기의무자 작성 부분의 **공증**으로 갈음

전자신청 ★★

- 전자신청을 하려면 미리 **사용자등록**을 하여야 한다. 최초 사용자등록은 당사자 또는 자격자대리인이 **관할과 무관하게 편리한 등기소**에 출석하여 신청.
- 사용자등록의 유효기간은 **3년**(만료 전 연장 가능. 자격자대리인 외의 자는 단축 가능).
- 당사자가 자격자대리인에게 전자신청을 위임한 경우 당사자 본인은 **사용자등록이 필요 없다**.
- **법인 아닌 사단·재단**은 전자신청을 할 수 없고(자격자대리인에게 대리하게 할 수는 있다), 외국인은 외국인등록 또는 국내거소신고를 하면 가능. 공동신청은 양 당사자 모두 사용자등록 필요.

등기관의 심사와 각하 ★★★

- 등기관은 **형식적 심사권**만 가진다(신청정보·첨부정보와 등기기록으로 절차적 적법성만 심사, 실체관계 조사 불가).
- 보정: 흠결이 있어도 신청인이 **당일** 보정하면 각하하지 않는다(보정명령은 의무 아님).

각하사유(법 제29조)

호	사유	간과 등기의 효력
1호	사건이 그 등기소의 **관할이 아닌** 경우	**절대무효 → 직권말소**(제3자도 이의신청 가능)
2호	사건이 **등기할 것이 아닌** 경우	
3호	신청할 권한이 없는 자가 신청한 경우	간과하여 등기되면 실체관계에 부합하는 한 **유효**. 직권말소 불가, 이의신청 불가(등기상 이해관계인은 말소 소송으로 다툰다)
4호	방문신청 시 당사자나 대리인이 출석하지 아니한 경우	
5호	신청정보의 제공이 방식에 맞지 아니한 경우	
6호	신청정보의 부동산 또는 등기 목적인 권리의 표시가 등기기록과 일치하지 아니한 경우	
7호	신청정보의 **등기의무자의 표시**가 등기기록과 일치하지 아니한 경우(**포괄승계인에 의한 신청은 제외**)	
8호	신청정보와 **등기원인을 증명하는 정보**가 일치하지 아니한 경우	
9호	등기에 필요한 첨부정보를 제공하지 아니한 경우	
10호	취득세·등록면허세 또는 수수료를 내지 아니하거나 등기신청과 관련된 의무를 이행하지 아니한 경우	
11호	신청정보 또는 등기기록의 **부동산의 표시가 대장과 일치하지 아니한** 경우(**관공서 촉탁은 제외**)	

"사건이 등기할 것이 아닌 경우"(2호)의 예시

- 등기능력 없는 물건·권리(공유수면 아래 토지, 유치권, 점유권)에 대한 등기신청
- **법령에 근거가 없는 특약사항**의 등기신청
- 구분건물의 전유부분과 대지사용권의 **분리처분금지에 위반**한 등기신청(대지권 있는 건물만의 저당권, 토지만의 저당권 등)
- 농지를 **전세권**의 목적으로 하는 등기신청(농지에 **지상권** 설정은 가능)
- 저당권을 피담보채권과 **분리**하여 양도하거나 다른 채권의 담보로 하는 등기신청
- 일부지분에 대한 소유권보존등기, 부동산 일부에 대한 소유권보존등기, 공유지분에 대한 용익권(지상권·전세권 등) 설정등기
- **합유지분**에 대한 이전·저당권 등기, 이미 보존등기된 부동산에 대한 **중복 보존등기**
- 가등기에 의한 본등기 금지 가처분, 소유권보존등기의 가등기, 처분제한등기(가압류)의 가등기, 말소등기청구권 보전 가등기

- **가압류 채권자가 직접 신청**하는 가압류등기(법원 촉탁 사항), 수인의 가등기권리자 중 일부가 **전원 명의**로 신청하는 본등기, 수인의 포괄수증자 중 일부가 전원 명의로 신청하는 이전등기, **공동상속인 중 1인이 자기 지분만** 신청하는 상속등기
- 5년을 초과하는 공유물분할금지 특약등기, 관공서가 촉탁하여야 할 등기를 당사자가 신청

함정 주의

각하사유가 아닌 것(유효하게 접수·실행): ① 유증을 원인으로 한 이전등기가 **유류분을 침해**하는 경우(등기관은 심사 불가) ② 가압류·가처분된 부동산에 대한 소유권이전·전세권·저당권 설정등기 ③ 농지에 대한 지상권설정등기 ④ 공유자 중 1인이 **전원 명의**로 하는 보존등기 ⑤ 위조된 인감증명·무권대리인의 신청은 3호·9호 각하사유이지만 간과되면 실체관계 부합 시 유효(직권말소 X). ⑥ 확정판결 후 10년이 지난 등기신청은 수리.

등기완료 후의 절차 ★★

절차	내용
등기완료 통지	신청인 및 대법원규칙이 정하는 자(등기필정보를 받지 않는 등기권리자, 대위신청의 **피대위자(채무자)**, 직권보존등기의 명의인, 등기의무자 등)에게 통지
등기필정보 통지	위 "등기필정보" 표 참조
소유권변경사실의 통지	등기관이 소유권의 보존·이전, 소유권 **등기명의인표시 변경·경정**, 소유권 변경·경정, 소유권 말소·말소회복 등기를 하였을 때 **지적소관청(또는 건축물대장 소관청)**에 지체 없이 통지
과세자료 제공	소유권 보존·이전등기(가등기 포함)를 하였을 때 부동산 소재지 관할 **세무서장**에게 통지

이의신청 ★★★

항목	내용
대상	등기관의 결정 또는 처분(각하결정, 등기 실행 등)
신청인	**각하결정**에 대하여는 **신청인만**(제3자 X). **실행된 등기**에 대하여는 29조 1·2호 위반인 경우에 한하여 등기상 이해관계 있는 **제3자도** 이의신청 가능(3호 이하 위반은 이의신청 불가)
방법	관할 지방법원에 이의신청하되, 이의신청서를 **등기소에 제출**(또는 전산정보처리조직으로 송신)하는 방법
사유·기간	**새로운 사실이나 새로운 증거방법으로는 이의신청할 수 없다**. 신청 **기간의 제한이 없다**(이익이 있는 한 언제든지)
효력	이의에는 **집행정지의 효력이 없다**
등기관의 조치	이유 있다고 인정 → 그에 해당하는 처분. 이유 없다고 인정 → 이의신청일부터 **3일 이내**에 의견을 붙여 관할 지방법원에 송부(등기를 마친 후 이의신청이 있으면 이의가 있다는 뜻을 부기하고 송부)
법원의 조치	결정 **전에** 등기관에게 **가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기**를 명령할 수 있다. 이의가 이유 있으면 등기관에게 상당한 처분을 명령하고 신청인·이해관계인에게 통지. 결정에 대하여는 비송사건절차법에 따라 항고 가능

기출·모의 지문 OX

1. 주소증명정보는 등기의무자가 제공하는 것이 원칙이나, 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기권리자의 것도 제공하여야 한다. → X (원칙은 등기권리자, 소유권이전등기는 등기의무자 것도 제공)
2. 매매 부동산이 1개라도 여러 명의 매도인과 여러 명의 매수인 사이의 매매계약이면 매매목록을 제공하여야 한다. → O
3. 법인 아닌 사단이 등기의무자인 경우에는 사원총회결의서를 제공하여야 한다. → O
4. 승소한 등기권리자나 등기의무자가 단독으로 등기신청을 할 때에는 등기필정보를 제공할 필요가 없다. → X (승소한 등기의무자는 제공하여야 한다)
5. 미등기부동산에 직권보존등기를 한 등기관은 보존등기 명의인에게 등기필정보를 작성·통지하지 아니한다. → O
6. 관공서가 등기권리자를 위해 등기를 촉탁하는 경우에도 등기필정보를 작성하지 아니한다. → X (등기권리자를 위한 촉탁은 작성·통지)
7. 등기필정보가 멸실되거나 분실되었을 때에는 재교부를 요청할 수 있다. → X (재교부 제도 없음)
8. 채권자대위에 의한 등기가 된 경우 대위채권자에게는 등기완료통지를 하고 피대위채무자에게는 하지 아니한다. → X (채무자에게도 등기완료통지)
9. 공유자 중 일부가 공유자 전원을 등기권리자로 하여 신청한 등기가 되면 신청인인 등기명의인에게만 등기필정보를 작성·통지한다. → O
10. 사용자등록을 한 법무사에게 전자신청 대리권을 수여한 등기권리자도 사용자등록을 하여야 한다. → X (위임한 당사자는 사용자등록 불요)
11. 사용자등록의 유효기간은 3년이다. → O
12. 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기신청이 유류분을 침해한 경우 등기관은 각하하여야 한다. → X (각하사유 아님)
13. 법령에 근거가 없는 특약사항이 등기된 경우 절대무효로서 직권말소 대상이다. → O (29조 2호 위반)
14. 위조한 인감증명에 의하여 등기가 된 경우 등기관은 직권으로 말소한다. → X (29조 9호 위반은 실체관계 부합 시 유효, 직권말소 불가)
15. 농지에 대한 지상권설정등기 신청은 각하한다. → X (농지에 전세권은 불가, 지상권은 가능)
16. 가압류된 부동산에 대한 전세권설정등기 신청은 각하사유이다. → X
17. 공동상속인 중 일부가 신청하는 자기 지분만의 상속등기 신청은 각하한다. → O
18. 등기기록의 부동산 표시가 대장과 일치하지 아니한 등기를 관공서가 촉탁한 경우 각하하여야 한다. → X (관공서 촉탁은 제외)
19. 관할 지방법원은 이의신청에 대하여 결정한 후에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다. → X (결정 전에 명령할 수 있다)
20. 새로운 사실이나 새로운 증거방법을 근거로 이의신청을 할 수 없고, 이의에는 집행정지의 효력이 없다. → O
21. 이의신청은 등기관의 결정이 있은 날부터 1월 내에 하여야 한다. → X (기간 제한 없음)
22. 등기관의 각하결정에 대하여 제3자가 이의신청을 할 수는 없으나, 관할위반의 등기가 마쳐지면 제3자도 이의신청을 할 수 있다. → O

제8장 소유권보존등기와 소유권이전등기

소유권에 관한 등기는 모두 **갑구**에 기록된다. 미등기 부동산에 등기기록을 처음 여는 등기가 **소유권보존등기**이고, 이미 등기된 부동산의 소유권이 승계취득으로 옮겨가는 등기가 **소유권이전등기**이다. 이 단원은 두 등기의 고유한 신청적격·신청방법·기록사항만 다룬다(공동신청·단독신청의 일반원칙, 첨부정보, 각하사유의 일반론은 제6~7장 참고).

핵심 암기

- 보존등기 = **등기기록 개설**, 보존등기 말소 = **등기기록 폐쇄**. 보존등기와 그 말소등기는 **모두 단독신청**.
- 보존등기에는 **등기원인과 그 연월일을 기록하지 않는다**(원시취득이라 등기원인이 없음).
- 보존등기는 **가등기할 수 없다**(보전할 청구권이 없음).
- 신청적격자는 법 제65조의 **대 · 판 · 수 · 확** 네 가지뿐이고, **확인(제4호)은 건물만**.
- 수용은 **미등기 → 보존등기 / 기등기 → 이전등기**, 어느 쪽이든 사업시행자 **단독신청**.

1. 소유권보존등기의 의의와 특징 ★★★

(1) 성질

- 신축건물·공유수면매립지처럼 **원시취득**한 자는 등기 없이도 이미 소유권을 취득한다(민법 제187조). 따라서 보존등기는 새로 권리를 창설하는 등기가 아니라 **이미 취득한 소유권을 확인·공시**하는 등기에 불과하다.
- 그러나 보존등기를 하지 않으면 **처분(매도·저당)할 수 없다**.
- **규약상 공용부분**은 규약을 폐지한 뒤 이를 취득한 자가 **지체 없이 소유권보존등기**를 신청한다. 공용부분 등기에는 소유자가 없으므로 이전등기가 아니라 보존등기라는 점이 대표적 함정이다.

(2) 보존등기 vs 이전등기 비교

구분	소유권보존등기	소유권이전등기
대상	미등기 부동산	이미 등기된 부동산
취득형태	원시취득 확인	승계취득 공시
등기기록	새로 개설(말소 시 폐쇄)	기존 기록 갑구에 추가
등기원인·연월일	**기록하지 않음**	기록함(매매·상속 등)
신청방법	단독신청(말소도 단독)	공동신청 원칙

함정 주의

부동산의 일부에 대한 보존등기, **공유지분만**의 보존등기는 모두 **각하**된다. 보존등기는 "부동산 1개 전부, 소유자 전원"을 통째로 공시하는 등기이기 때문이다. 반대로 **공유자 중 1인이 공유자 전원 명의로 부동산 전부**에 대해 보존등기를 신청하는 것은 보존행위로서 가능하다.

2. 보존등기의 신청적격자(법 제65조) ★★★

호	신청할 수 있는 자	반드시 챙길 함정
1호	토지대장·임야대장·건축물대장에 **최초의 소유자로 등록**된 자 또는 그 **상속인·포괄승계인**	대장상 **이전등록**을 받은 자는 불가(최초 소유자 명의로 보존 후 이전등기)
2호	**확정판결**로 자기의 소유권을 증명하는 자	이행·확인·형성판결 모두 가능 / **가집행선고부 미확정판결은 불가**
3호	**수용**으로 소유권을 취득한 자	미등기 부동산을 수용한 경우에 한함

4호	특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구 구청장)의 **확인**으로 소유권을 증명하는 자	**건물만 해당**, 토지는 불가

두문자·암기법

법 제65조 = **「대 · 판 · 수 · 확」** — **대**장 최초소유자, **판**결, **수**용, **확**인.

마지막 **확**인은 **"확인은 건물만(확·건)"** 으로 붙여 외운다. 토지는 확인서로 보존등기 못 한다.

(1) 제1호 — 대장상 최초 소유자와 포괄승계인

- 대장에 **최초 소유자로 등록된 자**가 보존등기를 하지 못한 채 사망한 경우, 상속인이 상속등기를 거칠 필요 없이 직접 자기 명의로 보존등기를 신청할 수 있다.
- **포괄유증**을 받은 자, **합병**으로 승계한 법인도 포괄승계인이므로 자기 명의로 바로 보존등기가 가능하다(예: 건물을 신축한 법인이 乙법인에 합병되면 乙법인이 보존등기 신청).

(2) 제2호 — 판결에 의한 보존등기

여기서 필요한 것은 "소유권이 **신청인에게 있음을 증명**하는" 확정판결이면 족하고, 판결의 종류는 묻지 않는다.

- **토지**: **국가**를 상대로 한 판결로 신청 가능(시장·군수·구청장 상대 판결은 불가).
- **건물**: **시장·군수·구청장**(자치구 구청장)을 상대로 한 판결로도 신청 가능.
- 타인 명의 보존등기에 대하여 **그 말소를 명한 확정판결**로도 자기 명의 보존등기를 신청할 수 있다.
- 확정판결과 **동일한 효력**이 있는 화해조서·인낙조서·조정조서 등으로도 가능하다.

판결의 종류와 쓰임새(가장 혼동되는 부분)

판결의 종류	보존등기의 소유권 증명서면	단독신청의 근거(판결에 의한 등기)
이행판결(인수를 명하는 판결 포함)	○	○
공유물분할판결(형성판결)	○	○
그 밖의 확인판결·형성판결	○	×

즉 "보존등기의 소유권 증명"에는 확인판결도 쓸 수 있지만, "판결로 이전등기를 **단독신청**"할 수 있는 판결은 이행판결과 공유물분할판결뿐이다.

- 단독신청할 수 있는 자는 **승소한 등기권리자 또는 승소한 등기의무자**이다. **패소한 자는 승소한 자를 대위해서도 단독신청할 수 없다.**
- 판결이 확정된 뒤 **10년이 지나 신청**하더라도 등기관은 수리하여야 한다(소멸시효는 심사대상이 아님).
- 승소한 등기의무자가 단독신청할 때에는 **등기필정보를 제공**해야 한다(승소한 등기권리자는 제공 불요). 제7장 참고.

3. 직권에 의한 보존등기 ★★

미등기 부동산에 대하여 **법원의 촉탁**이 있으면, 등기관은 **직권으로 소유권보존등기를 먼저 한 뒤** 촉탁받은 등기를 실행한다. 등기기록이 없으면 촉탁등기를 기록할 자리가 없기 때문이다.

- **소유권의 처분제한 등기**의 촉탁: 가압류, 가처분, 경매개시결정 등기
- **임차권등기명령**에 의한 임차권등기의 촉탁: 미등기 주택·상가건물 모두 해당
- 직권보존등기를 한 경우 등기관은 보존등기명의인에게 **등기필정보를 작성·통지하지 않는다**(신청에 의한 등기가 아니므로).
- 임차권등기명령에 의한 임차권등기가 되면 그 **임차권의 이전등기나 전대차등기는 하지 못한다**.

조세 체납처분에 의한 압류등기 촉탁의 취급은 교재·예규에 따라 설명이 갈리므로, **최신 법령·예규 확인** 후 정리할 것.

4. 소유권이전등기 — 원인별 신청인 정리 ★★★

원인	신청방법	등기권리자 / 의무자	특유 논점
매매	공동신청	매수인 / 매도인	당사자가 여러 명이면 **매매목록** 제공
상속	**단독신청**	상속인이 단독	지분만 상속등기 ×, 1인이 **전원 명의**로 신청 ○

유증	**공동신청**	수증자 / 유언집행자(또는 상속인)	유류분 침해 여부는 **각하사유 아님**
수용	**단독신청**	사업시행자가 단독	등기원인 "토지수용", 원인일자 **수용개시일**
공유물분할	판결이면 단독	승소·패소 불문 단독	협의분할은 공동신청

(1) 상속으로 인한 이전등기

- 상속인이 **단독신청**한다. 등기원인은 "상속", 원인일자는 상속개시일(피상속인 사망일)이다. 등기의무자가 없으므로 등기필정보를 제공하지 않는다.
- **공동상속인 중 일부가 자기 지분만**에 관하여 상속등기를 신청하면 **각하**된다. 반면 1인이 공동상속인 전원 명의로 신청하는 것은 보존행위로서 허용된다.
- **상속등기를 생략**할 수 있는 경우: 대장상 최초 소유자가 사망한 경우 상속인의 직접 보존등기, 가등기의무자가 사망한 경우 상속인이 상속등기 없이 가등기권리자와 공동으로 본등기 신청.

(2) 유증으로 인한 이전등기

- 포괄유증·특정유증을 가리지 않고 **공동신청**(수증자 = 권리자, 유언집행자 또는 상속인 = 의무자)이다. 상속이 단독신청인 것과 대비된다.
- **미등기** 부동산이라면, 대장상 최초 소유자로부터 포괄유증을 받은 자는 포괄승계인으로서 **자기 명의로 직접 보존등기**를 할 수 있다.
- **여러 명의 포괄수증자 중 일부**가 수증자 전원 명의로 이전등기를 신청하면 **각하**된다(상속등기와 달리 보존행위가 인정되지 않는다).
- 유증이 **유류분을 침해**하더라도 등기관은 이를 심사할 수 없으므로 각하사유가 아니다.

(3) 진정명의회복을 원인으로 하는 이전등기

- 이미 소유권을 가진 진정한 소유자가, 무효등기를 말소하는 대신 **현재의 등기명의인으로부터 자기 앞으로 이전등기**를 받는 방법이다.
- 진정한 소유자와 현재 등기명의인의 **공동신청**, 또는 판결을 받아 **단독신청**한다.
- 등기원인은 "진정명의회복"으로 적고 **등기원인일자는 기록하지 않는다**.
- 이전등기 대신 말소등기로 가는 경우에는 현재의 소유자만 상대로 말소등기를 하면 된다.

(4) 수용으로 인한 이전등기

- 수용은 **원시취득**이고 법률규정에 의한 물권변동이므로 **등기 없이 소유권을 취득**한다.
- 그럼에도 이미 등기된 부동산을 수용한 경우에는 보존등기가 아니라 **소유권이전등기**를 한다(등기기록이 이미 있기 때문). 미등기 부동산이면 보존등기.
- **사업시행자가 단독신청**한다(공동신청 아님). 등기원인은 "토지수용", 등기원인일자는 **수용개시일**이며 재결일이 아니다.
- **재결의 실효**로 인한 소유권이전등기의 말소등기도 **사업시행자가 단독신청**한다.

5. 공유와 관련된 소유권등기 ★★★

사안	가부·방법	이유
공유자 1인이 전원 명의로 부동산 전부 보존등기	○ 단독신청	보존행위
공유자 1인이 **자기 지분만** 보존등기	**× 각하**	일부 보존등기 불가
공유지분에 대한 **가압류** 등기	○	지분은 처분·환가 가능
공유지분에 대한 **지상권·전세권** 등 용익권	**× 각하**	용익권은 특정 부분 전부에 성립
공유자 1인의 **지분포기**로 인한 이전등기	**공동신청**	포기자(의무자) + 나머지 공유자(권리자)

- **공유물분할판결**은 형성판결이므로 확정 시 등기 없이 물권변동의 효력이 생긴다. 다만 이를 **처분**하려면 등기를 해야 하며, 이때 지분이전등기는 **승소한 자든 패소한 자든 단독신청**할 수 있다.
- **공유물분할금지 약정**이 등기된 경우, 그 약정의 변경등기나 기간갱신 등기는 **공유자 중 1인이 단독으로 신청할 수 없고** 공유자 전원이 함께 신청해야 한다. 또한 **5년을 넘는** 분할금지특약의 등기신청은 각하된다.
- **구분소유적 공유(상호명의신탁)** 관계에 있는 1필의 토지를 특정 부분대로 단독소유하려면, 분필등기를 한 뒤 공유자 상호간에 "명의신탁해지"를 원인으로 지분이전등기를 신청한다.

함정 주의

1. **지분포기**는 상대방 없는 단독행위지만 등기는 **공동신청**이다. "포기하는 공유자가 단독신청" → 틀린 지문.
2. **공유물분할판결**은 "패소자도 단독신청 가능"한 예외다. 일반 이행판결에서 패소자가 단독신청(대위 포함)할 수 없는 것과 구별하라.
3. **소유권보존등기의 말소**도 그 등기명의인이 **단독신청**한다. "말소는 공동신청" → 틀린 지문.

기출·모의 지문 OX

1. 규약상 공용부분을 규약 폐지 후 취득한 자는 지체 없이 소유권이전등기를 하여야 한다. → X (이전등기가 아니라 소유권보존등기를 하여야 한다.)
2. 미등기부동산을 수용한 자는 소유권보존등기를, 이미 등기된 부동산을 수용한 자는 소유권이전등기를 한다. → O (수용이 원시취득이어도 기등기 부동산은 이전등기 형식으로 한다.)
3. 특별자치도지사·시장·군수·구청장의 확인으로 **토지**의 소유권을 증명하는 자는 자기 명의로 보존등기를 신청할 수 있다. → X (제65조 제4호의 확인은 건물에만 인정된다.)
4. 토지대장상 최초의 소유자로 등록된 자로부터 포괄유증을 받은 자는 자기 명의로 보존등기를 신청할 수 있다. → O (포괄승계인에 해당한다.)
5. 건물을 신축한 법인이 乙법인에 합병된 경우, 乙법인은 그 건물의 보존등기를 자기 명의로 신청할 수 있다. → O (합병은 포괄승계이다.)
6. 건축물대장에 최초 소유자로 등록된 甲이 보존등기를 하지 못하고 사망한 경우, 상속인은 직접 자기 명의로 보존등기를 신청할 수 있다. → O (甲 명의 보존등기를 거칠 필요가 없다.)
7. 건축물대장상 **이전등록**을 받은 자는 자기 명의로 보존등기를 할 수 없다. → O (최초 소유자 명의로 보존등기를 한 뒤 이전등기를 해야 한다.)
8. 타인 명의 소유권보존등기의 말소를 명한 확정판결로는 자기 명의 보존등기를 신청할 수 없다. → X (그 판결로도 소유권을 증명할 수 있어 신청할 수 있다.)
9. 시장·군수·구청장을 상대로 받은 판결로는 건축물의 보존등기를 신청할 수 없다. → X (건물은 시장·군수·구청장 상대 판결로 신청할 수 있다. 토지는 국가를 상대로 한다.)
10. 소유권을 증명하는 판결이 **확인판결**인 경우에도 보존등기를 신청할 수 있다. → O (이행·확인·형성판결을 가리지 않는다. 다만 단독신청의 근거가 되는 판결은 이행판결과 공유물분할판결뿐이다.)
11. 가집행선고가 붙은 판결이라면 확정되지 않았더라도 등기를 신청할 수 있다. → X (판결에 의한 등기는 확정판결이어야 한다.)
12. 승소한 자가 등기를 신청하지 않으면 패소한 자가 승소한 자를 대위하여 단독으로 신청할 수 있다. → X (패소자는 대위해서도 단독신청할 수 없다.)
13. 소유권보존등기를 할 때에는 등기원인과 그 연월일을 기록하지 아니한다. → O
14. 소유권보존등기는 가등기를 할 수 없다. → O (보전할 청구권이 존재하지 않는다.)
15. 여러 명의 공유자 중 일부가 **자기 지분만**의 소유권보존등기를 신청할 수 있다. → X (지분만의 보존등기는 불가. 다만 1인이 전원 명의로 부동산 전부에 관하여 신청하는 것은 가능하다.)
16. 토지의 **일부**에 대한 소유권보존등기 신청은 각하된다. → O
17. 미등기부동산에 대하여 가압류등기의 촉탁이 있으면 등기관은 직권으로 보존등기를 한 후 가압류등기를 한다. → O (미등기 주택·상가의 임차권등기명령 촉탁도 같다.)
18. 임차권등기명령에 의한 임차권등기가 되면 그 임차권의 이전등기나 전대차등기는 하지 못한다. → O
19. 공동상속인 중 일부가 자기 지분만의 상속등기를 신청하면 각하된다. → O (1인이 전원 명의로 신청하는 것은 보존행위로 가능하다.)
20. 유증을 원인으로 하는 소유권이전등기가 유류분을 침해하면 각하하여야 한다. → X (유류분 침해 여부는 등기관의 심사대상이 아니므로 각하사유가 아니다.)
21. 공유자 중 1인의 지분포기로 인한 소유권이전등기는 지분을 포기하는 공유자가 단독으로 신청한다. → X (포기자를 등기의무자, 나머지 공유자를 등기권리자로 하여 공동신청한다.)
22. 공유물분할판결이 확정되면 승소한 자든 패소한 자든 지분이전등기를 단독으로 신청할 수 있다. → O
23. 등기된 공유물분할금지기간 약정을 갱신하는 경우 공유자 중 1인이 단독으로 변경등기를 신청할 수 있다. → X (공유자 전원이 함께 신청하여야 한다.)
24. 수용을 원인으로 하는 소유권이전등기는 공동신청하고, 재결 실효로 인한 말소등기도 공동신청한다. → X (둘 다 사업시행자의 단독신청이다.)
25. 수용으로 인한 소유권이전등기의 등기원인일자로는 수용의 **재결일**을 기록한다. → X (수용개시일을 기록한다.)
26. 소유권보존등기는 단독신청하지만 그 말소등기는 공동신청한다. → X (보존등기의 말소등기도 등기명의인이 단독신청한다.)

정리 순서: ① 보존등기의 5대 특징(원인 불기재·가등기 불가·일부 불가·지분 불가·말소도 단독) → ② 제65조「대·판·수·확(건물만)」→ ③ 직권보존(처분제한·임차권등기명령) → ④ 이전등기 원인별 신청인(상속=단독, 유증=공동, 수용=단독, 지분포기=공동, 공유물분할판결=단독) 순으로 반복 회독할 것.

제9장 용익물권에 관한 등기와 담보물권에 관한 등기

이 장은 **지상권·지역권·전세권·임차권(용익권)**과 **저당권·근저당권(담보권)**의 등기사항을 묻는다. 출제 포인트는 세 가지로 요약된다. ① **필요적 기록사항**과 **임의적 기록사항**(약정이 있을 때만 기록)을 바꿔치기, ② **주등기냐 부기등기냐**, ③ **할 수 있다 / 할 수 없다**(공유지분·부동산 일부·가압류된 부동산 등)의 바꿔치기다. 아래 비교표를 먼저 외우고 각 제도의 함정을 확인하자.

핵심 암기

- **등기사항 비교(필요적)**: 지상권=**목적·범위** / 지역권=**목적·범위·요역지** / 전세권=**전세금·범위** / 임차권=**차임·범위** / 저당권=**채권액·채무자** / 근저당권=**채권최고액·채무자**
- **존속기간**은 지상권·전세권·임차권·근저당권 모두 **임의적**(약정이 있을 때만) 기록사항이다.
- **부기등기**: 권리의 이전등기(전세권·임차권·저당권의 이전), 전전세, 지상권·전세권을 목적으로 하는 저당권설정등기.
- **공유지분에 설정 가능 여부**: 지상권·지역권·전세권·임차권(용익권)은 **불가**, 저당권·근저당권은 **가능**. 반대로 **부동산의 특정 일부**에는 용익권 **가능**(범위 기록), 저당권 **불가**.

1. 지상권등기 ★★

1) 등기사항

- **필요적 기록사항**: 지상권설정의 **목적**(건물·공작물·수목 소유)과 **범위**(토지 전부 또는 일부). 토지 일부가 범위이면 그 부분을 표시한 **지적도**를 첨부한다.
- **임의적 기록사항**(등기원인에 약정이 있는 경우에만 기록): **존속기간**, **지료와 지급시기**, 구분지상권의 경우 토지 사용을 제한하는 약정.
- **구분지상권**: 지하 또는 지상 공간의 **상하 범위**를 반드시 기록한다.

2) 설정의 가능 여부

- 권리설정의 **범위가 다르면** 1필지의 토지에 **여러 개의 지상권이나 구분지상권**을 설정할 수 있다. 범위가 겹치는 이중의 지상권은 불가.
- **일부 공유지분**만을 목적으로 하는 지상권설정등기는 **할 수 없다**(용익권은 부동산의 현실적 사용권이므로 관념적 지분에는 설정 불가).
- 존속기간은 **영구무한**이나 **불확정 기간**(예: "건물 존속시까지")도 가능하다.
- **농지**에도 지상권설정은 **가능**하다. (농지에 설정할 수 없는 것은 **전세권**이다.)
- **처분금지가처분등기**가 되어 있는 토지에도 지상권설정등기를 신청할 수 **있다**(가처분에 저촉될 뿐 등기 자체는 수리). 가압류·가처분·경매개시결정등기가 있어도 용익권·담보권 설정등기는 가능하다는 점을 통일해서 기억.
- **합필 제한**: 지상권 등 소유권 외의 권리에 관한 등기가 있는 토지는 **원칙적으로 합필등기 불가**. 특히 서로 다른 사람 명의의 지상권이 각 토지에 있는 경우는 합필할 수 없다. (모든 토지에 등기원인·연월일·접수번호가 동일한 권리가 있는 특수한 경우에만 예외가 인정된다 — 최신 법령 확인)

함정 주의

- "지상권의 존속기간은 반드시 기록" → X. 임의적 기록사항.
- "농지에 지상권설정 불가" → X. 농지 불가는 **전세권**.
- "1필지에 지상권은 하나만" → X. 범위가 다르면 여러 개 가능.

2. 지역권등기 ★★

1) 신청인과 관할

- 지역권은 **요역지**(편익을 받는 토지)를 위하여 **승역지**(편익을 제공하는 토지)에 설정된다.
- **요역지 소유자 = 등기권리자**, **승역지 소유자 = 등기의무자**가 되어 **공동신청**하는 것이 원칙이다. 요역지의 지상권자·전세권자·임차인도 지역권설정을 신청할 수 있다.
- 지역권설정등기는 **승역지를 관할하는 등기소**에 신청한다.

2) 등기사항

- **승역지 등기기록(을구)**의 필요적 기록사항: 지역권설정의 **목적**(통행·인수 등), **범위**, **요역지의 표시**. 임의적 기록사항: 지역권의 부종성을 배제하는 약정, 용수지역권의 특약, 승역지 소유자가 공작물 설치·수선 의무를 부담하는 약정 등(약정이 있는 경우에만).
- **요역지 등기기록(을구)**: 등기관이 **직권**으로 승역지의 표시, 지역권설정의 목적·범위, 등기연월일을 기록한다. 즉 당사자가 신청하는 것은 승역지에 대한 지역권설정등기뿐이고, 요역지 쪽 기록은 신청 없이 직권으로 이루어진다.
- 요역지와 승역지의 관할 등기소가 다르면, 승역지 등기소의 등기관이 요역지 등기소에 **통지**하고, 통지받은 요역지 등기소의 등기관이 직권으로 기록한다.

3) 수용과 지역권

토지수용을 원인으로 소유권이전등기를 할 때 등기관은 그 부동산에 관한 소유권 외의 권리 등기를 직권말소하지만, **그 부동산을 위하여 존재하는 지역권등기**(수용된 토지가 요역지인 경우)는 **직권으로 말소할 수 없다**.

> **두문자·암기법**
>
> **"요권·승무·승소·요직"** — **요**역지 소유자가 등기**권**리자, **승**역지 소유자가 등기의**무**자, **승**역지 등기**소**에 신청, **요**역지 기록은 **직**권.

3. 전세권등기 ★★★

1) 등기사항

- **필요적 기록사항**: **전세금**(전전세의 경우 전전세금), **범위**(부동산의 전부 또는 일부). 건물 일부가 목적이면 그 부분을 표시한 **도면** 첨부.
- **임의적 기록사항**(약정이 있는 경우에만): **존속기간**, 위약금 또는 배상금, 전세권의 양도·임대 등을 금지하는 약정.
- 여러 개의 부동산에 관한 권리를 목적으로 하는 전세권설정등기(공동전세)는 각 부동산의 권리를 표시하고, 부동산이 **5개 이상**이면 등기관이 **공동전세목록**을 작성한다.

> **함정 주의**
>
> 전세권의 **존속기간**은 필요적 기록사항이 아니라 **임의적** 기록사항이다(부동산등기법 제72조 단서). "전세금·범위·존속기간을 반드시 기록"이라는 지문은 **X**. 반드시 기록하는 것은 **전세금·범위**뿐이다.

2) 설정의 가능 여부

- **공유부동산**에 전세권설정등기를 하려면 등기기록에 기재된 **공유자 전원**이 등기의무자가 되어야 한다(공유물 전부에 대한 처분).
- 공유자 1인의 **지분(예: 1/2)**만을 목적으로 하는 전세권설정등기는 **할 수 없다**.
- **가압류된 부동산**에도 전세권설정등기를 **할 수 있다**. 가압류는 처분을 절대적으로 금지하는 것이 아니며, 이후 등기는 가압류채권자에게 대항할 수 없을 뿐이다.
- **농지**를 목적으로 하는 전세권설정등기는 **할 수 없다**(민법 제303조 제2항).
- 전세권 존속기간이 **만료된 후**에도 말소되지 않고 남아 있는 전세권에 대하여 저당권설정등기를 **할 수 있다**(등기 실무·통설. 전세권은 존속기간 만료 후에도 전세금반환채권을 담보하는 담보물권적 권능이 존속하므로).

3) 전세권의 이전·일부이전·전전세

- 전세권이전등기는 **부기등기**로 한다.
- **전세금반환채권의 일부양도**를 원인으로 하는 전세권 **일부이전등기**: **양도액을 기록**하고 **부기등기**로 한다. 이 등기는 **전세권의 존속기간 만료 후**에 할 수 있으며, 존속기간 만료 전에는 원칙적으로 할 수 없다. 다만 존속기간 만료 전이라도 전세권이 소멸하였음을 증명하여 신청하는 경우에는 가능하다.
- **전전세**(전세권을 목적으로 하는 전세권): 원전세권의 **부기등기**로 하며, **전전세금**과 범위를 필요적으로 기록한다. 전전세의 존속기간은 원전세권의 존속기간 내여야 한다.

4. 임차권등기 ★★

1) 등기사항

- **필요적 기록사항**: **차임**, **범위**.
- **임의적 기록사항**(등기원인에 있는 경우에만): 차임지급시기, 존속기간, **임차보증금**, 임차권의 양도·임차물의 전대에 대한 임대인의 동의(약정). 임차권등기명령에 의한 등기의 경우 임대차계약일자·주민등록(사업자등록)일자·점유개시일자·확정일자 등.
- 임차보증금은 필요적 기록사항은 아니지만, 등기원인에 임차보증금이 있으면 등기사항이다(약정 있으면 기록).

2) 임차권의 이전·전대

- **임차권이전등기**와 **임차물전대등기**는 임차권등기에 **부기등기**로 한다. 임대인의 동의 약정이 등기되어 있지 않으면 임대인의 **동의를 증명하는 정보**를 첨부한다.

3) 임차권등기명령에 의한 임차권등기

- 임대차가 끝난 후 **보증금이 반환되지 아니한** 경우, 임차인은 임차주택(상가건물)의 소재지를 관할하는 **지방법원·지방법원지원 또는 시·군법원**에 임차권등기명령을 신청할 수 있고, 법원의 **촉탁**으로 등기한다.
- **미등기 주택(건물)**에 대하여 임차권등기명령에 의한 등기촉탁이 있는 경우, 등기관은 **직권으로 소유권보존등기**를 한 후 주택(상가건물) 임차권등기를 한다. "토지소유자(또는 건물소유자)의 신청에 의하여 보존등기를 한 후"가 아니다.
- 임차권등기명령에 의한 주택·상가건물임차권등기가 된 경우, 그 등기에 기초한 **임차권의 이전등기와 전대차등기는 할 수 없다**(이미 종료된 임대차의 보증금 확보를 위한 등기이므로).

함정 주의

- 미등기 건물 + 임차권등기명령 → 보존등기는 **등기관의 직권**. "소유자의 신청"으로 바꿔치기 주의.
- 등기명령에 의한 임차권등기에 기초한 이전·전대차등기 → **불가**. 일반 임차권등기의 이전·전대는 **가능(부기등기)**.

4) 용익권 등기사항 비교표

구분	지상권	지역권	전세권	임차권
필요적 기록사항	목적, 범위	목적, 범위, 요역지 표시	전세금, 범위	차임, 범위
임의적 기록사항	존속기간, 지료·지급시기, 구분지상권 사용제한 약정	부종성 배제 약정, 용수 특약, 공작물 설치·수선 약정	존속기간, 위약금·배상금, 양도·임대 금지 약정	차임지급시기, 존속기간, 임차보증금, 양도·전대 동의
일부 공유지분 목적	불가	불가	불가	불가
부동산 일부 목적	가능(지적도)	가능	가능(도면)	가능
농지 목적	가능	가능	불가	가능
이전등기 형식	부기등기	요역지와 분리 이전 불가	부기등기	부기등기
특이사항	존속기간 영구·불확정 가능, 구분지상권은 상하범위 기록	승역지 등기소에 신청, 요역지 기록은 직권	공유자 전원이 의무자, 전전세는 부기, 5개 이상 공동전세목록	등기명령 등기는 이전·전대차 불가

5. 저당권·근저당권등기 ★★★

1) 등기사항

(1) 저당권

- **필요적 기록사항**: **채권액**, **채무자**(성명·주소). 채무자와 저당권설정자가 동일인이더라도 채무자는 반드시 기록한다. 피담보채권이 **금전채권이 아닌 경우**에는 그 채권의 **평가액(가액)**을 기록한다.
- **임의적 기록사항**(등기원인에 약정이 있는 경우에만): **변제기**, **이자 및 그 발생기·지급시기**, 원본 또는 이자의 지급장소, 채무불이행으로 인한 **손해배상에 관한 약정**(지연이자), 저당권의 효력이 미치는 범위에 관한 약정(민법 제358조 단서), 채권의 조건.

(2) 근저당권

- **필요적 기록사항**: **채권최고액**, **채무자**. 근저당권이라는 뜻도 기록한다.
- **임의적 기록사항**: **존속기간**(약정이 있으면 등기 가능), 민법 제358조 단서의 약정.
- **변제기·이자**는 근저당권에서는 **등기사항이 아니다**(채권이 확정되지 않았으므로). 다만 **지연이자(지연손해금)**는 약정이 있으면 등기할 수 있다는 것이 실무이다.
- 채권최고액은 **반드시 단일한 금액**으로 기록한다. 채권자 또는 채무자가 수인이더라도 각자별로 채권최고액을 구분하여 기재할 수 없다.

2) 저당권 vs 근저당권 등기사항 비교표

구분	저당권	근저당권
필요적 기록사항	**채권액**, **채무자**	**채권최고액**, **채무자**, 근저당권이라는 뜻
변제기	임의적(약정 시)	등기사항 아님
이자·발생기·지급시기	임의적(약정 시)	등기사항 아님
지연이자(손해배상 약정)	임의적(약정 시)	약정 시 등기 가능
존속기간	해당 없음	임의적(약정 시)
금전채권이 아닌 경우	채권의 평가액 기록	해당 없음(최고액 기록)
이전등기 원인	채권양도, 대위변제	확정 전=계약양도 / 확정 후=채권양도

3) 저당권의 목적

- 저당권의 목적이 될 수 있는 권리: **소유권·지상권·전세권**(민법 제371조). **지상권 또는 전세권을 목적으로 하는 (근)저당권설정등기**는 **가능**하며, 그 권리 등기에 **부기등기**로 한다.
- **일부 공유지분**을 목적으로 하는 (근)저당권설정등기는 **가능**하다(지분은 처분 가능한 관념적 권리).
- **토지(부동산)의 특정 일부**를 목적으로 하는 (근)저당권설정등기는 **할 수 없다**. 분필(분할) 후에 설정하여야 한다.
- **대지권이 등기된 구분건물**의 등기기록에는 **건물만을 목적으로 하는 저당권설정등기를 하지 못한다**(대지권과 건물의 분리처분 금지).
- 전세권의 존속기간이 만료된 후에도 말소되지 않고 존재하는 전세권을 목적으로 저당권설정등기를 **할 수 있다**.
- **민법상 조합**은 권리능력이 없으므로 **저당권자로 등기할 수 없으나**, **채무자로 표시하여 등기할 수는 있다**(채무자는 등기명의인이 아니라 기록사항일 뿐이므로).

4) 공동저당

- **여러 개의 부동산**에 관한 권리를 목적으로 하는 저당권설정등기를 신청할 때에는 신청정보에 **각 부동산에 관한 권리를 표시**하여야 한다.
- 저당부동산이 **5개 이상**이면 등기관은 **공동담보목록**을 작성하여야 한다. 공동담보목록은 등기기록의 일부로 본다.
- 같은 채권의 담보를 위하여 **소유자가 다른** 여러 개의 부동산에 저당권설정등기를 신청하는 경우에도 등기목적과 등기원인이 동일하면 **1건의 신청정보로 일괄하여 신청(촉탁)**할 수 있다.
- 추가 공동저당: 이미 저당권이 설정된 부동산에 다른 부동산을 추가하는 경우 종전의 저당권등기를 표시한다.

5) 저당권의 이전등기

- 저당권이전등기는 **부기등기**로 하며, 신청정보에 **저당권이 채권과 같이 이전한다는 뜻**을 적어야 한다(저당권의 수반성).
- **채권의 일부양도**로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때에는 **양도액**을 기록한다.

- 저당권을 **피담보채권과 분리하여 양도**하거나 **다른 채권의 담보로 하는** 등기신청은 "사건이 등기할 것이 아닌 경우"로서 등기관이 **각하**한다(저당권의 부종성).
- **근저당권 이전등기의 원인**: 피담보채권 **확정 전**이면 기본계약상 지위의 이전인 **계약양도**(계약일부양도·계약가입 포함), **확정 후**이면 **채권양도**(또는 대위변제)를 등기원인으로 한다.
- 근저당권의 **채무자변경**은 근저당권 **변경등기**로 한다. 확정 전에는 계약인수·계약일부인수·중첩적 계약인수를 원인으로, 확정 후에는 면책적·중첩적 채무인수를 원인으로 한다.

6) 저당권의 실행·말소·기타

- 저당권의 실행으로 인한 **경매개시결정등기**는 소유권에 대한 처분제한이므로 **갑구**에 한다.
- **피담보채권의 소멸**로 저당권말소등기를 하는 경우, 저당권설정 후 **소유권이전**이 되어 있으면 **저당권설정 당시의 소유자** 또는 **제3취득자(현재 소유자)** 어느 쪽이든 등기권리자가 되어 말소등기를 신청할 수 있다. 등기의무자는 저당권자.
- 甲이 자신의 부동산에 설정해 준 乙 명의의 저당권을 말소하는 경우, 절차법상 **등기의무자는 저당권자 乙**이고 甲은 **등기권리자**이다.
- **합필 제한**: 저당권 등 소유권 외의 권리에 관한 등기가 있는 토지는 **원칙적으로 합필등기를 할 수 없다**. 예외적으로 모든 토지에 등기원인·연월일·접수번호가 동일한 저당권등기(공동저당)가 있는 경우 등에만 허용된다 (최신 법령 확인).
- 가압류·가처분·경매개시결정등기가 된 부동산에도 저당권설정등기는 **가능**하다.

핵심 암기

- 저당권 필요적 = **채권액·채무자**, 근저당권 필요적 = **채권최고액·채무자**. 변제기·이자는 **저당권에서만 임의적**, 근저당권에서는 등기사항 아님. 근저당권 **존속기간**은 등기 가능.
- 저당권의 **지분** 목적 가능 / **부동산 일부** 목적 불가 (용익권과 정반대).
- 공동담보목록·공동전세목록 = 부동산 **5개 이상**.
- 근저당권 이전 = 확정 전 **계약양도**, 확정 후 **채권양도**.
- 경매개시결정등기 = **갑구**. 저당권 이전·지상권·전세권 목적 저당권 = **부기등기**.

두문자·암기법

- 저당권 임의적 기록사항 **"변·이·장·손·범·조"**: **변**제기, **이**자(발생기·지급시기), 지급**장**소, **손**해배상 약정, 효력**범**위 약정(358조 단서), 채권의 **조**건.
- 지분 설정 가부 **"용익은 지분 NO, 담보는 지분 OK"** — 대신 **"용익은 일부 OK, 담보는 일부 NO"**.
- 근저당 이전 원인 **"확전계·확후채"**: **확**정 **전**은 **계**약양도, **확**정 **후**는 **채**권양도.

보충: 저당권설정등기의 등기의무자는 저당권설정자(소유자·지상권자·전세권자), 등기권리자는 저당권자(채권자)이다. 채무자는 등기신청인이 아니라 기록사항일 뿐이므로 채무자의 인감증명 등은 필요 없다. 근저당권설정등기 신청 시 이자에 관한 약정이 있더라도 이는 신청정보의 기재사항이 아니다.

기출·모의 지문 OX

1. 권리설정의 범위가 다르면 1필지에 여러 개의 지상권이나 구분지상권을 설정할 수 있다. → O
2. 일부 공유지분만을 목적으로 하는 지상권설정등기는 할 수 없다. → O (용익권은 지분에 설정 불가. 저당권은 지분에 설정 가능)
3. 지상권설정의 존속기간은 영구무한이나 불확정된 기간도 가능하다. → O
4. 처분금지가처분등기가 되어 있는 토지에 대하여 지상권설정등기를 신청할 수 있다. → O
5. 승역지 등기부에 하는 지역권의 등기와 요역지 등기부에 하는 지역권의 등기는 모두 당사자의 신청으로 이루어진다. → X (당사자가 신청하는 것은 승역지의 지역권설정등기뿐이고, 요역지 등기기록의 지역권 표시는 등기관이 직권으로 기록한다)
6. 지역권설정등기는 요역지 소유자가 등기권리자, 승역지 소유자가 등기의무자가 되어 공동신청하는 것이 원칙이며, 승역지를 관할하는 등기소에 신청하여야 한다. → O
7. 수용에 의한 소유권이전등기를 할 경우, 그 부동산을 위해 존재하는 지역권등기는 직권으로 말소할 수 없다. → O
8. 가압류된 부동산에는 전세권설정등기를 할 수 없다. → X (가압류된 부동산에도 전세권설정등기를 할 수 있다)
9. 공유부동산에 전세권설정등기를 하려는 경우에는 등기기록에 기재된 공유자 전원이 등기의무자이다. → O
10. 건물에 대하여 甲이 가지는 1/2 공유지분에 대한 전세권설정등기는 할 수 있다. → X (공유지분만을 목적으로 하는 전세권설정등기는 할 수 없다)
11. 전세금반환채권의 일부양도를 원인으로 하는 전세권 일부이전등기를 할 때에는 양도액을 기록하여 주등기로 한다. → X (양도액을 기록하는 것은 맞으나 부기등기로 한다)
12. 전세금반환채권의 일부양도를 원인으로 하는 전세권 일부이전등기는 전세권의 존속기간이 만료되기 전이어야 할 수 있다. → X (존속기간 만료 후에 할 수 있는 것이 원칙이고, 만료 전에는 전세권 소멸을 증명한 경우에만 가능하다)
13. 미등기주택에 대하여 임차권등기명령에 의한 등기촉탁이 있는 경우 등기관은 토지소유자의 신청에 의해 소유권보존등기를 한 후 주택임차권등기를 하여야 한다. → X (등기관이 직권으로 소유권보존등기를 한 후 임차권등기를 한다)
14. 임차권등기명령에 의한 주택임차권등기가 된 경우 그 등기에 기초하여 임차권의 이전등기와 전대차등기는 할 수 없으며, 일반 임차권이전등기는 임차권등기에 부기등기로 한다. → O
15. 임차권설정등기를 할 때 등기원인에 임차보증금이 있는 경우 그 임차보증금은 등기사항이다. → O
16. 일부 공유지분을 목적으로 하는 근저당권설정등기는 할 수 없다. → X (공유지분에 대한 저당권설정은 가능하다. 할 수 없는 것은 토지의 특정 일부를 목적으로 하는 근저당권설정등기)
17. 채무자와 저당권설정자가 동일인인 경우 채무자는 기록할 필요가 없다. → X (채무자는 필요적 기록사항이므로 설정자와 동일인이어도 반드시 기록한다)
18. 저당권등기나 근저당권등기를 할 때 지연이자는 기록할 사항이 아니다. → X (채무불이행으로 인한 손해배상(지연이자) 약정이 있으면 기록한다)
19. 근저당권의 약정된 존속기간은 등기사항이다. → O
20. 저당권등기를 할 때에 변제기는 반드시 기록하여야 한다. → X (변제기는 임의적 기록사항으로 약정이 있을 때만 기록한다)
21. 채권의 일부 양도로 인한 저당권 일부이전등기를 할 때 양도액을 기록해야 하며, 저당권이전등기 신청서에는 저당권이 채권과 같이 이전한다는 뜻을 적어야 한다. → O
22. 저당권의 실행으로 인한 경매개시결정의 등기는 갑구에 한다. → O
23. 근저당권의 피담보채권이 확정되기 전이면 '계약양도'를 원인으로, 확정된 후이면 '채권양도'를 원인으로 근저당권이전등기를 신청한다. → O
24. 저당부동산이 5개 이상이면 등기관은 공동담보목록을 작성하여야 하고, 같은 채권의 담보를 위하여 소유자가 다른 여러 개의 부동산에 대한 저당권설정등기는 1건의 신청정보로 일괄하여 신청할 수 있다. → O
25. 대지권이 등기된 구분건물의 등기기록에는 건물만을 목적으로 하는 저당권설정등기를 하지 못한다. → O
26. 피담보채권의 소멸로 저당권말소등기를 하려는 경우 소유권이전이 되어 있으면 저당권설정 당시의 소유자나 제3취득자를 등기권리자로 하여 말소등기를 신청할 수 있다. → O
27. 저당권의 이전등기나 전세권을 목적으로 하는 저당권의 설정등기는 부기등기로 한다. → O
28. 근저당권설정등기를 하는 경우 채권자 또는 채무자가 수인이면 각 채권자 또는 채무자별로 채권최고액을 구분하여 기재하여야 한다. → X (채권최고액은 전체를 하나의 금액으로 기록하며 구분 기재할 수 없다)
29. 근저당권설정등기에는 채권최고액과 채무자가 반드시 기재되어야 한다. → O
30. 지상권을 목적으로 하는 근저당권설정등기는 할 수 없다. → X (지상권·전세권을 목적으로 하는 (근)저당권설정등기는 가능하며 부기등기로 한다)

정리: 모의고사에서 정답 표기가 통설과 어긋나 보이는 지문(전세권 존속기간 만료 후 저당권설정 가부, 비금전채권의 평가액 기록, 근저당권의 변제기·이자 등기사항 여부, 저당권 있는 토지의 합필 가부)은 본문의 원칙 서술을 기준으로 정리하고 OX에서는 제외하였다. 시험에서는 "원칙" 문장으로 출제될 가능성이 높으므로 본문 표의 원칙을 우선 암기한다.

제10장 변경·경정·말소·가등기·부기등기·가처분·촉탁등기

핵심 암기

실체관계와 등기의 불일치를 어떻게 고칠 것인가가 이 장의 전부다. **불일치의 「범위」로 말소냐 변경·경정이냐를 가르고, 불일치의 「시점」으로 변경이냐 경정이냐를 가른다.**

- **전부 불일치** → **말소등기** / **일부 불일치** → **변경등기·경정등기**
- **후발적**(등기 후 사정변경) → **변경등기** / **원시적**(처음부터 착오·빠진 부분) → **경정등기**
- 부적법하게 말소된 등기를 되살리는 것 → **말소회복등기**

1. 변경등기와 경정등기 ★★

1-1. 의의와 구별

구분	변경등기	경정등기
불일치 시점	**후발적**(등기 후 발생)	**원시적**(등기 당시부터 존재)
원인	사정변경(증축, 개명, 주소이전, 채권액 증액 등)	착오 또는 빠진 부분(錯誤·遺漏)
불일치 범위	**일부 불일치일 것**(전부 불일치면 말소등기)	
직권 가부	원칙 신청(행정구역 변경 등은 직권)	등기관의 잘못이면 **직권경정** 가능

함정 주의

- **동일성(同一性)이 없으면 경정등기로 고칠 수 없다.** 전세권설정등기를 하기로 합의했는데 당사자의 착오로 **임차권**으로 등기된 경우처럼 **권리의 종류 자체가 다른** 불일치는 경정등기의 대상이 아니다 → 말소 후 새로 등기해야 한다.
- 같은 이유로 소유자 **甲을 乙로** 바꾸는 신청은 경정·변경등기가 아니라 실질은 **이전등기**이므로 그대로 수리할 수 없다.
- **이미 폐쇄된 등기기록**에 잘못된 부분이 있어도 변경등기·경정등기를 할 수 없다.

1-2. 변경등기의 3유형 비교 ★★★

구분	부동산표시 변경	등기명의인표시 변경	권리의 변경
대상	면적·구조·지목·지번 등	성명·명칭·주소·주민번호	전세금·채권액·존속기간 등
신청인	**소유권의 등기명의인 단독**	**등기명의인 단독**	**공동신청**
등기형식	**주등기**(항상)	**부기등기**(항상)	승낙O→**부기** / 승낙X→**주등기**
신청의무	**1개월 이내**(해태해도 과태료는 폐지)	없음	없음
선행절차	먼저 **대장(토지·건축물대장)**을 변경한 뒤 등기신청	-	-

부동산의 표시는 「등기가 대장을 따라간다」가 대원칙이다. 그러므로 건물의 구조·면적이 변경되면 **건축물대장을 먼저 정리**한 후 그 대장등본을 첨부하여 변경등기를 신청한다. 반대로 권리관계는 「대장이 등기를 따라간다」.

1-3. 직권경정과 통지

- 등기관이 자기 잘못을 발견하면 **지체 없이 직권으로 경정**하되, **등기상 이해관계 있는 제3자가 있으면 그 제3자의 승낙이 있어야** 직권경정을 할 수 있다.
- 직권경정을 마치면 그 사실을 등기권리자·등기의무자 또는 등기명의인에게 통지한다(구체적 통지 상대방·방법은 **최신 법령 확인**).

1-4. 멸실등기 ★

- 건물이 멸실된 경우 **소유권의 등기명의인이 1개월 이내**에 멸실등기를 신청하여야 하고, 이를 하지 않으면 **그 건물 대지의 소유자가 대위신청**할 수 있다.

- **존재하지 아니하는 건물**에 등기기록이 있으면 그 소유권의 등기명의인은 **지체 없이** 멸실등기를 신청하여야 한다.
- 실행방법: 멸실의 뜻과 그 원인(또는 부존재의 뜻)을 기록한 후 **등기기록을 폐쇄**한다. 따라서 멸실등기는 주등기·부기등기의 문제가 아니다.
- **멸실된 건물의 등기기록을 새로 신축한 건물의 등기기록으로 유용할 수 없다.**

합병 제한(제3장 기수록): 합병대상 토지 중 일부에 소유권 외의 권리등기가 있거나, 토지 전부에 등기원인·연월일·접수번호가 동일한 **저당권(공동저당) 외의** 등기(가압류 등)가 있으면 합병등기를 할 수 없다.

2. 말소등기와 말소회복등기 ★★★

2-1. 말소등기의 요건

1. 등기의 **전부**가 실체관계와 불일치할 것. 원시적·후발적, 실체적·절차적 사유를 **묻지 않는다**.
2. 말소에 관하여 **등기상 이해관계 있는 제3자**가 있는 때에는 **그 제3자의 승낙(또는 이에 대항할 수 있는 재판의 등본)이 있어야 한다**.

함정 주의

승낙이 없을 때의 효과가 등기유형마다 다르다. 이 표가 이 장 최대 빈출이다.

등기 종류	승낙의 성격	승낙을 받지 못하면
권리의 변경·경정등기	부기등기의 **요건**	**주등기로 실행**(등기 자체는 가능)
등기관의 직권경정	등기의 **요건**	직권경정 불가
말소등기	등기의 **요건**	**말소등기 자체가 불가**(주등기로 하는 것이 아님)
말소회복등기	등기의 **요건**	**회복등기 자체가 불가**

「승낙이 없으면 주등기로 한다」는 지문은 **권리변경·경정등기에서만** 참이고, **말소·말소회복**에서는 거짓이다.

2-2. 말소등기의 신청인과 실행

- 원칙은 **공동신청**(소유권이전등기의 말소, 수용재결 실효로 인한 소유권이전등기의 말소 등).
- 예외적 **단독신청**: **혼동으로 소멸한 권리의 말소**(전세권자가 그 목적물의 소유권을 취득한 경우 등), 소유권보존등기의 말소, 가등기명의인의 가등기말소 등.
- 등기의무자의 **소재불명**으로 공동신청할 수 없으면 **공시최고 → 제권판결**을 받아 등기권리자가 단독으로 말소를 신청할 수 있다.
- 실행: 말소의 등기를 한 후 **해당 등기를 말소하는 표시**(주말)를 한다. 말소등기는 **주등기를 말소하든 부기등기를 말소하든 언제나 주등기**로 한다.
- 승낙을 받은 **제3자 명의의 등기는 등기관이 직권으로 말소**한다.
- **주등기가 말소되면 그에 딸린 부기등기도 직권말소**된다(예: 근저당권설정등기가 말소되면 채무자를 추가한 근저당권변경의 부기등기도 직권말소).
- **말소등기의 말소등기는 허용되지 않는다** → 부적법하게 말소된 경우의 구제수단은 **말소회복등기**다.

저당권설정 후 소유권이 甲→丙으로 이전된 뒤 피담보채권이 소멸한 경우, 저당권말소의 등기권리자는 **현재 소유자 丙 또는 종전 소유자 甲** 어느 쪽이든 될 수 있다(말소로 이익을 받는 자가 복수).

2-3. 말소회복등기 ★★★

구분	말소등기	말소회복등기
목적	존재하는 등기를 소멸시킴	**부적법하게 말소**된 등기를 되살림
범위	전부 불일치일 것	말소가 **전부든 일부든** 모두 가능
이해관계인 승낙	필요(없으면 말소 불가)	필요(없으면 회복 불가)
등기형식	**언제나 주등기**	전부말소회복→**주등기**, 일부말소회복→**부기등기**
효력	순위·효력 소멸	**종전 등기의 순위와 효력을 그대로 회복**

- **요건은 「부적법한 말소」**다. **당사자가 스스로(자발적·임의로) 말소한 경우는 그 말소가 유효한 처분이므로 회복등기의 대상이 아니다.** 「원인 없이 말소되었으면 자발적 말소라도 회복할 수 있다」는 지문은 틀린 지문이다.
- 등기관이 **직권으로 말소**한 등기의 회복은 **등기관이 직권으로** 한다(당사자 신청이 있어야만 하는 것이 아니다).
- 신청인: 회복등기는 **말소 당시의 등기의무자(말소 당시의 소유자)**를 상대로 공동신청한다. 그 후 소유권이 이전되었더라도 **현재의 소유자가 등기의무자가 되는 것이 아니다**.

2-4. 등기상 이해관계 있는 제3자의 판단기준

그 등기의 실행으로 **등기기록상 손해를 입을 우려가 있는지**를 **형식적으로** 판단한다(실제 손해 발생 여부는 불문).

- 해당○: **선순위 저당권의 피담보채권이 증액**될 때의 **후순위 전세권자**(배당에서 불리해짐).
- 해당×: **후순위 전세권의 전세금이 증액**될 때의 **선순위 저당권자**(선순위는 영향 없음).
- 소유권은 순위 개념이 아니므로, 소유권 관련 지문은 「순위상 불이익」 논리가 그대로 적용되지 않는다는 점에 유의.

3. 주등기 vs 부기등기 총정리 ★★★

부기등기는 **주등기의 순위번호에 가지번호를 붙여** 기록하며, 그 순위는 주등기의 순위에 따른다(제5장 기수록). 판단기준은 단 하나, **기존 등기의 「동일성·순위」를 그대로 유지시킬 필요가 있는가**다.

구분	주등기(독립등기)	부기등기
기본형	소유권에 관한 등기, 새로운 권리의 설정	소유권 외의 권리에 관한 등기, 기존 등기의 종속적 변경
표시	**부동산표시변경·경정등기**, 멸실등기(기록 폐쇄)	**등기명의인표시변경·경정등기**
권리변경	이해관계인 **승낙 없는** 권리변경·경정등기	이해관계인 **승낙 있는** 권리변경·경정등기
말소	**말소등기는 언제나 주등기**(승낙 유무 불문)	일부말소회복등기
처분제한	**소유권**에 대한 가압류·가처분·경매개시결정등기	**소유권 외의 권리**(전세권·저당권·가등기상 권리)에 대한 가처분 등

두문자·암기법

부기등기 단골 7 — 「명·소·권·전전·질·처·환」

1. **명**의인표시변경·경정등기
2. **소**유권 **외**의 권리의 이전등기(전세권이전·저당권이전 등)
3. **권**리소멸약정의 등기, 공유물불분할약정의 등기
4. **전전**세권 설정등기
5. 저당권으로 담보된 채권을 목적으로 하는 **권리질권**의 등기
6. 소유권 외의 권리를 목적으로 하는 **처**분제한(저당권·전세권·가등기상 권리에 대한 가처분)
7. **환**매특약의 등기, 승낙 있는 권리변경등기

주등기 함정 3 — 「부동산표시변경 / 말소등기 / 경매개시결정」은 부기등기로 착각하기 쉬운 대표적 주등기다.

함정 주의

- 2층 건물을 3층으로 증축한 **건물표시변경등기** → **주등기**(부기 아님).
- 전세권을 목적으로 하는 저당권의 **말소**등기 → 대상이 부기등기라도 **말소는 주등기**.
- 저당권 실행에 의한 **경매개시결정등기** → 소유권에 대한 처분제한이므로 **갑구에 주등기**. 「저당권에 딸린 것이니 부기」라고 속기 쉽다.
- 반면 **저당권·전세권 자체를 목적으로 하는 처분금지가처분**은 그 권리등기에 **부기등기**.

4. 가등기 ★★★

4-1. 의의와 가능·불가능 목록

가등기는 **본등기를 할 수 있는 실체법상 요건이 갖추어지지 않았을 때 장래의 본등기 순위를 미리 확보**해 두는 등기다. 따라서 보전대상은 **채권적 청구권**이어야 한다.

가등기 가능 ○	가등기 불가 ×
소유권이전청구권, 소유권 외 물권(지상·지역·전세·저당·권리질권 등)의 설정·이전·변경·소멸의 청구권	**소유권보존등기**의 가등기(각하사유)
시기부·정지조건부 청구권, 장래에 확정될 청구권	**말소등기청구권** 보전의 가등기(각하사유)
가등기상 권리의 **이전**등기(부기등기로 실행), **신탁**가등기	**가압류·가처분 등 처분제한**의 가등기
가등기상 권리의 처분금지가처분(가등기상 권리도 양도 가능한 재산권)	**등기명의인표시변경**·부동산표시변경의 가등기
가등기의 가등기(이전청구권 보전)	**가등기에 의한 본등기를 금지**하는 가처분(각하사유)

4-2. 가등기의 신청과 말소

구분	원칙	단독신청이 되는 경우
가등기의 실행	가등기권리자·가등기의무자 **공동신청**	① **가등기의무자의 승낙서**를 첨부한 가등기권리자 / ② **가등기가처분명령** 정본을 첨부한 가등기권리자
가등기의 말소	공동신청	① **가등기명의인**(단독, 가등기의무자의 승낙 불요) / ② 가등기의무자·등기상 이해관계인이 **가등기명의인의 승낙서**를 첨부한 경우

- **가등기가처분명령**은 **가등기의 대상인 부동산 소재지를 관할하는 지방법원**에 신청한다. 이 명령에 의한 가등기는 가등기권리자가 단독으로 신청하며, 법원의 촉탁으로 하는 것이 아니다.
- 가등기 신청 시에는 **가등기로 보전하려는 권리(청구권)**를 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다.

4-3. 가등기에 의한 본등기 ★★★

- 본등기는 **가등기의 순위번호를 사용**하여 기록한다. 본등기의 순위는 가등기의 순위에 따르되, **물권변동의 효력은 본등기 시에 발생**하고 소급하지 않는다(제5장 기수록).
- 등기의무자는 **가등기 당시의 소유자**다(가등기 후 소유권이 제3자에게 이전되었어도 동일 — 제6장 기수록).
- **가등기권리자가 여럿인 경우, 그 중 1인은 「자기 지분만」에 관하여 본등기를 신청할 수 있을 뿐이고, 공유물보존행위에 준하여 전원 명의의 본등기를 신청할 수는 없다**(각하사유 — 제7장 기수록).
- 가등기권리자가 본등기 대신 **별도의 소유권이전등기**를 받았더라도, 가등기 후에 본등기와 **저촉되는 중간등기**가 있는 때에는 여전히 **가등기에 의한 본등기를 할 수 있다**(순위보전의 실익이 남아 있으므로).

직권말소의 범위 — 「양립 가능한가」가 유일한 기준

본등기를 하면 등기관은 **가등기 후 본등기 전에 마쳐진 중간처분의 등기를 직권말소**하고, 말소된 권리의 **등기명의인에게 통지**한다. 그러나 **「모두」 말소하는 것이 아니다.** 본등기와 **양립할 수 있는 등기는 말소하지 않고 본등기보다 후순위로 남겨 둔다**.

본등기의 내용	직권말소 O(양립 불가)	직권말소 X(양립 가능)
소유권이전청구권 가등기	가등기 후의 소유권이전·제한물권설정·가압류 등 중간처분등기	가등기상 권리를 목적으로 한 가압류·가처분, 가등기권자에게 **대항할 수 있는 주택임차권등기** 등
용익권(지상권·지역권·전세권·임차권) 설정청구권 가등기	중간에 마쳐진 **다른 용익권** 등기(지상권·지역권·전세권·임차권)	**저당권**·가압류 등 **담보·금전채권** 관련 등기, 소유권이전등기
담보권(저당권) 설정청구권 가등기	— (원칙적으로 없음)	**전세권·지상권 등 용익권 등기, 다른 저당권 등기 전부**

두문자·암기법

「용익 vs 용익 = 충돌(말소), 용익 vs 담보 = 공존(말소X)」

- 지상권설정청구권 가등기 → 본등기 시 중간의 **전세권등기는 직권말소**(둘 다 사용·수익권).
- 임차권설정청구권 가등기 → 중간의 **지역권등기도 직권말소**(지역권도 용익권!). 「지역권은 말소 안 된다」가 대표적 오답.
- 전세권설정청구권 가등기 → 중간의 임차권등기는 말소, 다만 **가등기권자에게 대항할 수 있는 주택임차권등기는 말소하지 않는다**.
- 저당권설정청구권 가등기 → 중간의 **전세권등기도, 다른 저당권등기도 말소하지 않는다**(담보권은 용익권과 공존 가능).

5. 가처분등기 ★★

- 처분금지가처분등기는 **법원의 촉탁**으로 실행된다(당사자 신청 ×).
- **소유권**을 목적으로 하는 가처분 → **갑구에 주등기**.
- **소유권 외의 권리(전세권·저당권·가등기상 권리)를 목적으로 하는 가처분 → 그 권리등기에 부기등기**.
- **가등기상 권리의 이전금지 가처분은 가능**하지만, **가등기에 의한 본등기를 금지하는 가처분은 허용되지 않는다**(각하사유). 이 둘의 대비가 핵심이다.
- 가처분채권자가 본안소송에서 승소하여 그 판결에 따른 등기를 신청할 때에는, 가처분등기 이후에 마쳐진 제3자 명의의 등기의 말소를 **단독으로 신청**할 수 있다(세부 절차는 **최신 법령 확인**).

6. 촉탁등기와 이의신청 ★★

6-1. 관공서 촉탁등기의 특례

- 촉탁에 따른 등기절차는 **법률에 다른 규정이 없으면 신청에 따른 등기에 관한 규정을 준용**한다.
- 관공서의 촉탁서는 **우편으로 제출**할 수 있다.
- **등기필정보를 제공할 필요가 없다**(인감증명 등도 불요 — 제7장 기수록).
- **등기기록의 부동산표시가 대장과 일치하지 않더라도, 관공서가 촉탁한 등기는 각하하지 않는다**(각하사유의 예외).
- **국가 또는 지방자치단체가 등기권리자**인 경우에는 **등기의무자의 승낙**을 받아 지체 없이 등기소에 촉탁하여야 한다.

6-2. 이의신청 — 이 장에서 새로 보태는 것

- **이의신청에는 기간의 제한이 없다.** 「결정이 있은 날부터 1월 내」와 같은 제한은 존재하지 않는다.
- 이의신청서는 **등기소**에 제출하고, 판단은 **관할 지방법원**이 한다. 이의에는 **집행정지의 효력이 없다**.
- **새로운 사실이나 새로운 증거방법**을 근거로 이의신청을 할 수 없다(등기관 처분 당시를 기준으로 판단).
- 등기관은 이의가 이유 있으면 그에 해당하는 처분을 하고, 이유 없으면 **이의신청일부터 3일 이내**에 의견을 붙여 관할 지방법원에 보내야 한다.
- 신청 **각하결정**에 대해서는 신청인만 이의할 수 있고 **제3자는 이의할 수 없다**. 반면 **관할 위반 등 실행되어서는 안 될 등기가 마쳐진 경우**에는 **제3자도 이의신청**할 수 있다.
- 법원은 **이의에 대한 결정 「전」**에 등기관에게 가등기 또는 이의가 있다는 뜻의 부기등기를 명령할 수 있다(제7장 기수록. 「결정 후」가 아님).

기출·모의 지문 OX

1. 부동산의 표시변경등기는 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 신청하여야 한다. → X (소유권의 등기명의인이 **단독신청**한다.)
2. 개명으로 인한 등기명의인표시의 변경등기는 주등기로 한다. → X (등기명의인표시변경등기는 **부기등기**로 한다.)
3. 건물의 면적이 변경된 경우 부기등기의 방법으로 변경등기를 한다. → X (부동산표시변경등기는 **주등기**다.)
4. 건물의 구조가 변경된 경우에는 변경등기를 신청하기 전에 먼저 건축물대장의 기재사항을 변경하여야 한다. → O (부동산의 표시는 대장이 기준이다.)
5. 권리변경등기를 할 때 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙서를 첨부한 경우 그 등기는 주등기로 할 수 있다. → X (승낙이 있으면 **부기등기**, 없으면 주등기다.)
6. 폐쇄된 등기기록에 기록된 등기사항에 잘못된 부분이 있으면 경정등기로 시정할 수 있다. → X (폐쇄된 등기기록은 변경·경정등기의 대상이 아니다.)
7. 전세권설정등기를 하기로 합의하였으나 신청착오로 임차권으로 등기된 경우, 그 불일치는 경정등기로 시정할 수 없다. → O (동일성이 없으므로 말소 후 새로 등기하여야 한다.)
8. 등기기록의 내용과 실체관계가 전부 불일치하면 말소등기를, 일부 불일치하면 변경등기나 경정등기를 한다. → O (원시적·후발적, 실체적·절차적 사유를 불문한다.)
9. 말소등기를 하는 경우 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙을 받지 못하면 주등기로 하여야 한다. → X (승낙은 말소등기의 **요건**이므로, 받지 못하면 **말소등기 자체를 할 수 없다**.)
10. 말소등기를 할 때 이해관계 있는 제3자의 승낙을 받았다면 그 제3자 명의의 등기는 등기관이 직권으로 말소한다. → O (별도의 말소신청이 필요 없다.)
11. 전세권자가 전세목적물의 소유권을 취득하여 전세권의 말소등기를 할 때에는 소유권자와 전세권자가 공동신청하여야 한다. → X (혼동으로 소멸한 권리의 말소등기는 **단독신청**이다.)
12. 주등기를 말소하든 부기등기를 말소하든 말소등기는 언제나 주등기로 한다. → O (말소등기는 승낙 유무와도 무관하게 항상 주등기다.)
13. 근저당권설정등기가 말소되면 채무자를 추가한 근저당권변경의 부기등기는 직권으로 말소된다. → O (주등기가 말소되면 종속된 부기등기도 함께 직권말소된다.)
14. 당사자가 자발적으로 말소한 등기라도 말소의 원인이 없었다면 말소회복등기를 할 수 있다. → X (자발적 말소는 **부적법한 말소가 아니므로** 회복등기의 대상이 아니다.)
15. 말소회복등기에서 등기상 이해관계인의 승낙을 받지 못하면 회복등기를 할 수 없다. → O (말소·말소회복에서 승낙은 등기의 요건이다.)
16. 말소된 등기를 회복할 때 소유권이 이전되어 있으면 현재의 소유자를 등기의무자로 하여 공동신청한다. → X (**말소 당시의 소유자**를 등기의무자로 한다.)
17. 말소회복등기를 하면 회복된 등기는 종전 등기의 순위와 효력을 그대로 회복한다. → O (말소회복등기의 본질적 효력이다.)
18. 선순위 저당권의 피담보채권이 증액되는 경우 후순위 전세권자는 등기상 이해관계인에 해당한다. → O (반대로 순위 2번 전세권의 전세금 증액에서 순위 1번 저당권자는 이해관계인이 아니다.)
19. 저당권 실행으로 이루어지는 경매개시결정등기는 부기등기로 한다. → X (소유권에 대한 처분제한이므로 갑구에 **주등기**로 한다.)
20. 가등기 후 본등기 전에 마쳐진 중간처분의 등기는 모두 직권으로 말소한다. → X (본등기와 **양립할 수 있는 등기**는 말소하지 않고 본등기보다 후순위로 남는다.)

마무리 점검 3줄 — ① 승낙이 없을 때 「주등기로 간다」는 것은 권리변경·경정뿐, 말소·말소회복은 「등기 자체가 불가」. ② 부기등기 판단은 「소유권 외의 권리인가 + 기존 등기의 순위를 이어받아야 하는가」, 단 **말소등기·부동산표시변경·경매개시결정**은 주등기. ③ 가등기 본등기의 직권말소는 「모두」가 아니라 **양립 불가능한 것만**, 용익권끼리는 충돌, 용익권과 담보권은 공존.

최종점검 — 부동산공시법 시험 직전 총정리

공시법은 24문항(지적법 12 + 등기법 12)이며 세법(16문항)과 합쳐 2차 2교시 40문항을 이룬다. 과목 합격선은 40점(24문항 기준 약 9.6문항)이지만, 공시법은 암기형·패턴형이라 고득점이 쉬운 과목이다. **지적 12문항 중 9문항, 등기 12문항 중 9문항, 총 18문항 이상**을 목표로 한다. 이 페이지는 01~10장을 모두 훑은 뒤 마지막으로 보는 압축 자료다. 숫자표 → 함정 TOP 25 → 5주 전략 순으로 구성했다.

1. 지적법·등기법 핵심 숫자 총정리표 ★★★

1-1. 지적법 — 신청기한·절차 숫자

항목	숫자	기산점·비고
신규등록·등록전환·분할(용도변경)·합병(의무)·지목변경 신청	**60일 이내**	사유 발생일부터. **어겨도 벌칙 없음**
바다로 된 토지 등록말소 신청	**90일 이내**	지적소관청 통지를 받은 날부터. 미신청 시 소관청 직권말소
도시개발사업 등 착수·변경·완료 신고	**15일 이내**	사유 발생일부터 사업시행자가 지적소관청에 신고
축척변경 시행공고	20일 이상	시·도지사 등 승인 받은 즉시 공고
축척변경 경계점표지 설치	30일 이내	시행공고일부터, 소유자·점유자
축척변경 청산금 결정 공고	15일 이상	공고 기준 숫자는 시행공고(20일)와 구분해서 암기
청산금 납부고지·수령통지	20일 이내	청산금 결정 공고일부터
청산금 납부·지급	6개월 이내	고지·통지를 받은 날부터
청산금 이의신청	1개월 이내	지적소관청에 신청(위원회 아님) → 위원회 1개월 이내 심의·의결
축척변경 동의 요건	**토지소유자 2/3 이상**	신청 시. 직권 시에는 동의서 불요
축척변경위원회 구성	5~10명, 1/2 이상 토지소유자	소유자 5명 이하면 전원 위촉. 회의 5일 전 서면통지
지적공부 복구 게시	15일 이상	시·군·구 게시판 및 인터넷 홈페이지
지적측량 기간(원칙)	측량 5일 + 검사 4일	기준점 15점 이하 4일 가산, 15점 초과는 4점마다 1일 가산
지적측량 기간(합의)	전체기간 × 3/4(측량) · 1/4(검사)	의뢰인·수행자 합의 시
지적측량 수행계획서 제출	의뢰 다음 날까지	지적소관청에 제출
지적위원회(중앙·지방) 구성	위원장·부위원장 포함 5~10명	위원(위원장·부위원장 제외) 임기 2년. 회의 5일 전 서면통지
적부심사 회부	30일 이내	시·도지사가 지방지적위원회에 회부
적부심사 의결	60일 이내(+30일 1회 연장 가능)	지방지적위원회, 회부받은 날부터
적부심사 결과 통지	7일 이내	시·도지사가 의결서 받은 날부터 청구인·이해관계인에게
적부심사 재심사 청구	90일 이내	의결서 받은 날부터, 국토부장관 경유 중앙지적위원회
지적정리 통지(변경등기 필요)	15일 이내	등기완료통지서 접수일부터
지적정리 통지(변경등기 불요)	7일 이내	지적공부에 등록한 날부터
최소등록면적·끝수 기준	0.1㎡ / 1㎡	경계점좌표등록부·1/600 지역=0.1㎡, 그 외 축척=1㎡

지적서고 온도·습도	20±5℃ / 65±5%	카드 대장은 100장 단위 바인더, 도면은 장별 보호대

두문자·암기법
시·도지사·대도시 시장 **승인** 필요 3가지 = **축·반·지**(축척변경·지적공부 반출·지번변경). 복구·회복등록·지번 부여 자체는 승인 불요.

1-2. 등기법 — 신청기한·절차 숫자

항목	숫자	기산점·비고
등기의 효력발생시기	접수한 때	신청정보가 전산정보처리조직에 저장된 때
부동산표시 변경등기 신청의무	**1개월 이내**	소유권 등기명의인 단독신청. 해태해도 과태료는 폐지됨
건물멸실등기 신청	1개월 이내	소유권 등기명의인. 미신청 시 대지 소유자가 대위신청 가능
전자신청 사용자등록 유효기간	3년	만료 전 연장 가능. 위임한 본인은 등록 불요
이의신청 기간	**제한 없음**	이익이 있는 한 언제든지. 새 사실·새 증거로는 불가
등기관의 이의 관련 지방법원 송부	3일 이내	이유 없다고 인정하는 경우, 이의신청일부터
판결에 의한 등기 신청기한	제한 없음	확정 후 10년 지나도 등기관은 수리하여야 한다
공동담보목록·공동전세목록 작성	부동산 5개 이상	등기기록의 일부로 본다
등기관 참여(친족 등 이해관계)	2명 이상	등기관 자신·배우자·4촌 이내 친족이 신청인인 경우

두문자·암기법
단독신청 = **판·수·보·상·표·표·신·혼·가**(판결·수용·보존과 그 말소·상속·부동산표시변경·등기명의인표시변경·신탁과 그 말소·혼동말소·가등기 승낙서/가처분명령).

2. 함정 TOP 25 — 10개 단원 전체 반복 출제 포인트 ★★★

A. 주등기 vs 부기등기(제5·9·10장 종합)

함정 주의

1. **부동산표시 변경·경정등기**는 언제나 **주등기**다. "등기명의인표시변경"과 헷갈려 부기로 답하는 것이 최다 오답 패턴 — **명의인표시변경은 부기, 부동산표시변경은 주등기**.
2. **말소등기**는 대상이 주등기든 부기등기든, 이해관계인의 승낙 유무와 무관하게 **언제나 주등기**다.
3. 저당권 실행에 의한 **경매개시결정등기**는 소유권에 대한 처분제한이므로 **갑구에 주등기**다. "저당권에 딸린 것이니 부기"라는 착각이 대표 함정.
4. 권리의 변경·경정등기는 이해관계인의 **승낙이 있으면 부기, 승낙이 없으면 주등기**로 실행된다(등기 자체는 어느 쪽이든 가능). 반면 **말소·말소회복등기는 승낙이 없으면 등기 자체를 할 수 없다**(주등기로 대체되는 것이 아님) — 이 차이를 표로 비교해서 외워야 한다.
5. 부기등기 단골 7가지 = 등기명의인표시변경, 소유권 외의 권리의 이전등기(전세권·저당권·임차권 이전), 권리소멸약정·공유물불분할약정의 등기, 전전세권설정등기, 저당권부 채권질권등기, 소유권 외의 권리를 목적으로 한 처분제한(가압류·가처분), 환매특약등기·승낙 있는 권리변경등기. 이 중 **가등기상 권리의 이전등기도 부기등기**라는 점이 자주 빠진다.

B. 공동신청 vs 단독신청(제6·8·9·10장 종합)

함정 주의

1. **상속**으로 인한 이전등기는 단독신청이지만, **유증**(포괄·특정 불문)으로 인한 이전등기는 **유언집행자(또는 상속인)와 수증자의 공동신청**이다. "유증도 상속처럼 단독"이 대표 오답.
2. **소유권보존등기와 그 말소등기**는 모두 **등기명의인의 단독신청**이다. "말소는 원래 공동신청이니 보존등기 말소도 공동"이라는 착각을 주의.
3. **공유물분할판결**은 형성판결이라 **승소자든 패소자든** 단독신청할 수 있다. 반면 일반 **이행판결**은 **승소한 등기권리자 또는 승소한 등기의무자만** 단독신청할 수 있고, 패소한 자는 대위해서도 신청할 수 없다.
4. **혼동으로 소멸한 권리의 말소등기**, **신탁등기와 그 말소등기**(수탁자 단독), **가등기명의인의 가등기 말소**는 모두 단독신청이다. 반대로 **피담보채권 변제로 인한 저당권 말소**, **전세권 기간만료 말소**, **전세권설정등기**는 원칙대로 **공동신청**임을 혼동하지 말 것.
5. **공유자 1인의 지분포기**로 인한 이전등기는 포기가 상대방 없는 단독행위여도 등기는 **공동신청**(포기자=의무자, 나머지 공유자=권리자)이다. "포기니까 단독신청"이 대표 오답.

C. 지적법 반복 함정

함정 주의

1. 지적공부와 등기기록이 **불일치**할 때: **토지의 표시**는 지적공부가 기준, **소유자 표시**는 등기부가 기준이다. 두 기준을 서로 바꿔 내는 것이 최다 출제 함정.
2. **지번**은 소관청이 직권으로 "부여"하며 **승인이 필요 없다**. 승인이 필요한 것은 지번을 새로 부여하는 "지번변경"(시·도지사·대도시 시장 승인)뿐이다.
3. **등록전환 대상** vs **지목변경 대상**: "형질변경 등의 공사가 준공된 경우"는 **지목변경** 사유이지 등록전환 사유가 아니다. 등록전환은 개발행위허가를 받은 경우 등 임야도→토지대장 이기(移記) 상황이다.
4. **분할**은 원칙적으로 신청기한이 없다. "1필지 일부가 용도변경된 경우"만 60일 이내 신청의무가 있고 지목변경 신청서를 함께 낸다. "불합리한 경계 시정 목적 분할도 60일 이내"는 틀린 지문(정답률 25%대 초고빈출 함정).
5. **합병** 가능한 등기(소유권·지상권·전세권·임차권 등기, 승역지 지역권 등기, 등기원인·연월일·접수번호가 같은 저당권, 등기사항이 같은 신탁등기)와 **불가한 등기**(가압류·가처분·압류·경매개시결정·가등기)를 구분한다. "저당권이 있으면 무조건 합병 불가"가 대표 오답.
6. **지적측량을 하지 않는 토지이동** = 합병, 지목변경, 지번변경, 토지 전부의 등록말소. 이 넷을 "측량 대상"으로 바꿔 내는 문제가 매년 나온다.
7. **축척변경 절차의 숫자**는 "시행공고 20일, 경계점표지 30일, 청산금공고 15일, 납부고지 20일, 납부·지급 6개월, 이의신청 1개월"이 서로 자리를 바꿔 출제된다. 표를 통째로 암기해야 한다.
8. **지적위원회**: 지적측량 **적부심사는 지방**지적위원회, **재심사는 중앙**지적위원회 사항이다. "적부심사가 중앙지적위원회 심의사항"이 대표 오답이며, 위원 구성도 "위원장·부위원장 **포함** 5~10명"을 "제외"로 바꿔 낸다.

D. 등기법 반복 함정

함정 주의

1. **가등기에 의한 본등기**의 등기의무자는 **가등기 당시의 소유자**다(본등기 시점의 현재 소유자가 아님). **불법말소된 저당권 회복**의 등기의무자도 **말소 당시의 소유자**다 — 두 경우 모두 "현재 소유자"로 바꿔 내는 함정.
2. **본등기 시 직권말소**는 가등기 후 중간처분 전부가 아니라 **본등기와 양립할 수 없는 등기만** 말소한다. 용익권끼리는 충돌(말소), 용익권과 담보권(저당권)은 공존(말소 안 됨)한다는 것이 핵심 기준이다.
3. **등기필정보**는 재교부 제도가 없다(멸실·분실 시 출석확인·자격자대리인 확인서면·공증으로 갈음). 또한 **승소한 등기의무자의 단독신청**은 등기필정보를 **제공**해야 하지만, **채권자대위등기·직권보존등기·승소한 등기권리자의 단독신청**은 등기필정보를 **작성·통지하지 않는다** — "제공"과 "작성·통지"를 혼동하지 않도록 주의.
4. **각하사유 1·2호**(관할위반, 사건이 등기할 것이 아닌 경우)를 간과하고 등기가 실행되면 **절대무효·직권말소·제3자도 이의신청 가능**하지만, **3호 이하**를 간과한 등기는 실체관계에 부합하면 **유효하고 직권말소·이의신청 모두 불가**하다. 이 구분이 이의신청 단원의 핵심 출제 포인트다.
5. **농지**에는 **지상권 설정은 가능**하지만 **전세권 설정은 불가**하다. 정반대로 외우는 함정이 잦다.
6. **용익권**(지상권·지역권·전세권·임차권)은 **공유지분에는 설정 불가, 부동산 일부에는 설정 가능**이고, **저당권·근저당권**은 그 반대로 **공유지분에는 설정 가능, 부동산 특정 일부에는 설정 불가**(분필 후 가능)다. 두 그룹의 가부가 정확히 대칭이라는 점을 이용해 암기한다.
7. **근저당권**의 필요적 기록사항은 채권최고액·채무자(+근저당권이라는 뜻)뿐이고 **변제기·이자는 등기사항이 아니다**(확정 전이라 액수를 알 수 없으므로). 저당권은 변제기·이자가 **임의적** 기록사항이라는 점과 짝지어 비교한다.

3. 남은 5주 학습전략(공시법 24문항 = 지적 12 + 등기 12) ★★★

핵심 암기

- 목표 점수: 지적 12문항 중 **9문항** + 등기 12문항 중 **9문항** = **18문항(75점)**. 공시법은 계산형이 적고 패턴 암기 과목이라 다른 2차 과목보다 투자 대비 점수 효율이 가장 높다.
- **절대 버리지 말 것**: 지적에서는 지번·지목·경계·면적(1장), 등록사항 비교표(2장), 합병·축척변경·등록사항정정(3장). 등기에서는 등기권리자·의무자 판단(6장), 공동신청·단독신청(6장), 각하사유(7장), 주등기·부기등기(10장), 가등기(10장). 이 아홉 주제가 24문항 중 절반 이상을 차지한다.
- **시간이 없으면 버려도 되는 곳**: 지적위원회·적부심사의 세부 숫자(1문항 배점, 30/60/7/90만 기억하면 충분), 지적서고 규격(온도·습도만), 저당권·근저당권 임의적 기록사항의 세세한 항목(변제기·이자·채권최고액 구분만 확실히), 가처분·촉탁등기의 세부 절차.

주차	범위	학습 방법
1주차	지적 1~2장(토지의 등록, 지적공부)	본문 표 암기 → 각 장 OX 2회 반복. 등록사항 비교표(2장)는 손으로 직접 표를 그려보며 외운다.
2주차	지적 3~4장(토지의 이동, 지적측량)	축척변경 숫자·합병 요건·직권정정 사유를 암기카드로 만든다. 3장이 지적법 최대 배점이므로 최소 2회독.
3주차	등기 5~7장(총론, 신청인, 각하)	등기권리자·의무자 판단표(6장)를 사례별로 암기. 각하사유 1·2호 vs 3호 이하의 효과 차이(7장)를 확실히.
4주차	등기 8~10장(보존·이전, 용익·담보, 변경·말소·가등기)	9장 필요적/임의적 기록사항 표, 10장 주등기·부기등기 표와 가등기 직권말소 기준을 집중 암기.
5주차	전 범위 회독 + 이 페이지(99장)	1~10장 OX 전체 재풀이 → 틀린 것만 표시 → 이 페이지의 숫자표·함정 TOP 25만 시험 전날 다시 본다. 새 내용을 넣지 말고 압축만 반복.

두문자·암기법

마지막 주 회독 순서 = **숫/함/오**: **숫**자표(1절) → **함**정 TOP 25(2절) → 각 장 **O**X 중 틀렸던 것만. 새로운 단원을 새로 펴보지 않는다 — 5주 전략의 핵심은 "아는 것을 안 틀리게" 만드는 것이다.

확인 필요 항목(자료만으로 확신하지 못해 원칙 서술로 정리한 부분, 최신 법령·예규로 재확인 권장): ① 4장 — 지적기준점 22점 설치 시 측량기간 계산(모의 3회 16번, 정답 미제공). ② 8장 — 조세 체납처분 압류등기 촉탁 시 직권보존등기 여부(교재·예규 설명 상이). ③ 9장 — 저당권 등 소유권 외의 권리가 있는 토지의 합필 특례 요건 세부 문구. 세 항목 모두 본문에 "최신 법령 확인"으로 이미 표시해 두었다.